




PODER JUDICIAL
DEL PERÚ


CORTE SUPERIOR NACIONAL
DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA

SEGUNDA SALA PENAL DE
APELACIONES NACIONAL

EXP. 00299-2017-335-5001-JR-PE-01

EXPEDIENTE N.º : 000299-2017-335-5001-JR-PE-01
PROCESADO : KEIKO FUJIMORI HIGUCHI Y OTRO.
MINISTERIO PÚBLICO : FISCALIA SUPERIOR COORDINADORA ESPECIAL
ESPECIALISTA : SALLY ALEJANDRINA VARGAS BENDEZU

Sumilla Corolario: Competencia constitucional de ejecución del juez penal - Competencia jurisdiccional restitutoria del Juzgado de Investigación Preparatoria.

La presente causa exige afirmar, con especial claridad, que la ejecución de una sentencia constitucional estimatoria no puede quedar reducida a una formalidad procesal ni condicionada a una lectura estrecha de las reglas ordinarias de competencia. Cuando el Tribunal Constitucional, en una sentencia firme, inimpugnable y con autoridad de cosa juzgada constitucional, no solo deja sin efecto actos fiscales y judiciales vinculados a una persecución penal, sino que además ordena expresamente a un juzgado de investigación preparatoria resolver la situación jurídica del favorecido, dicho órgano jurisdiccional queda **investido de una competencia constitucional de ejecución**. Esta competencia no nace de una voluntad expansiva del juez ni de una interpretación discrecional de sus atribuciones, sino del mandato directo del máximo intérprete de la Constitución, cuya eficacia debe ser asegurada de manera real, oportuna y completa.

En tal escenario, las reglas ordinarias de competencia no pueden ser empleadas como clausulas cerradas, exclusivas y excluyentes para impedir que el juez constitucionalmente designado otorgue efecto útil al fallo. El juez penal ejecutor no sustituye al Ministerio Público, no dirige una investigación, no formula imputación ni invade la titularidad de la acción penal; por el contrario, cumple una función jurisdiccional de garantía: traducir en una consecuencia procesal penal eficaz aquello que el Tribunal Constitucional ya definió como una vulneración material de derechos fundamentales. Por ello, si la sentencia constitucional identificó una afectación al principio de legalidad penal, a la tipicidad, a la prohibición de retroactividad desfavorable y al plazo razonable, **la respuesta procesal idónea** no era devolver la causa para que se reconstruya la **misma persecución**, sino declarar la **clausura definitiva de los extremos constitucionalmente invalidados mediante sobreseimiento**.

Resulta procesalmente inadmisibile que, bajo el pretexto de discutir competencia, se pretenda restringir, diferir o reinterpretar la ratio decidendi de una sentencia constitucional firme (nunca aclarada o corregida). Menos aun cuando el propio Ministerio Público, al sustentar su recurso de apelación, delimitó expresamente el debate al afirmar que no cuestionaba la Sentencia 185/2025 del Tribunal Constitucional, sino la competencia del juez de investigación preparatoria para ejecutarla. Esa precisión fija el ámbito del contradictorio: la Sala no está llamada a revisar la corrección dogmática, política o institucional del fallo constitucional, ni a decidir si comparte o no sus fundamentos; solo debe verificar si la resolución apelada ejecutó el mandato constitucional de manera fiel, razonable y eficaz. Cualquier intento de convertir esta apelación en una revisión indirecta del fallo constitucional desborda el objeto recursal y desconoce la fuerza normativa de la Constitución (arts. 202.2 y 205).

La autonomía del Ministerio Público y su titularidad en el ejercicio de la acción penal son instituciones esenciales del proceso penal acusatorio, pero no constituyen un poder inmune al control constitucional ni una autorización para reabrir, Re etiquetar o prolongar una imputación que ha perdido objeto constitucional valido. **La autonomía fiscal opera dentro de la Constitución y no frente a ella**. Ergo, una vez que el Tribunal Constitucional declaró que la matriz persecutoria de lavado de activos y organización criminal carecía de sustento jurídico suficiente para continuar, **la función del juez penal era impedir que dicha lesión siguiera produciendo efectos en el proceso**. Entender lo contrario importaría transformar la competencia ordinaria en un obstáculo para la tutela efectiva de derechos y, en los hechos, adoptar una forma de activismo judicial negativo: no el activismo de quien inventa una competencia inexistente, sino el de quien, por una lectura subjetiva y abstracta del proceso, vacía de eficacia una orden constitucional expresa.

Desde esa perspectiva, el sobreseimiento definitivo constituye el mecanismo procesal que mejor realiza la reparación ordenada. No se trata de una absolución anticipada ni de una valoración probatoria propia del juicio oral, sino de la **consecuencia jurisdiccional necesaria frente a una imputación cuya viabilidad constitucional fue descartada por el órgano competente**. La sentencia constitucional no produjo una nulidad meramente formal susceptible de recomposición fiscal; produjo una clausura constitucional del objeto penal en los extremos alcanzados. Por ello, la resolución que dispone el sobreseimiento no excede el mandato del Tribunal Constitucional, sino que lo hace operativo.

La extensión de los efectos a coprocesados y a la persona jurídica Fuerza Popular se justifica por identidad objetiva de razón constitucional. No se trata de un efecto general automático ni de una ampliación irreflexiva del habeas corpus, sino de una aplicación coherente de la misma ratio a quienes fueron vinculados por la imputación fiscal al mismo delito fuente o precedente al título: aportes de campana, presuntos activos de origen ilícito, estructura



partidaria, falsos aportantes, rendiciones, bancarización, simulación o justificación de fondos. La diferencia de roles no rompe la unidad constitucional del hecho cuando todos esos roles son presentados como tramos funcionales de una misma fuente atribuida y de una misma hipótesis de lavado. Si el presupuesto fáctico común de licitud fue constitucionalmente desactivado, no puede subsistir fragmentado por etiquetas, verbos rectores o niveles de intervención.

La misma conclusión alcanza al extremo relativo a Mark Vito Villanella y MVV Bienes Raíces S.A.C. La imputación que se les atribuye no presenta una fuente ilícita autónoma, independiente y separada del núcleo fáctico-imputativo común examinado por el Tribunal Constitucional. El cambio de destino económico de los fondos (de campañas electorales a inmuebles corretajes o actividad societaria) no crea por sí mismo un nuevo origen ilícito ni una imputación constitucionalmente autosuficiente. Si el presupuesto de ilicitud, el contexto organizacional y la sospecha de conocimiento dependen de la misma hipótesis fiscal de procedencia delictiva de fondos, que el Tribunal Constitucional cuestionó; mantener viva esa persecución supondría permitir que la imputación sobreviva por fragmentación artificial. En consecuencia, corresponde revocar el extremo que declaró subsistente la imputación contra Mark Vito Villanella y MVV Bienes Raíces S.A.C. Por ende, extender también a su favor el sobreseimiento definitivo.

Por tanto; la decisión sub materia, no responde a una preferencia interpretativa ni a una expansión impropia de la función judicial. Responde a la supremacía de la Constitución, a la obligatoriedad de las sentencias del Tribunal Constitucional, al derecho al recurso efectivo, al plazo razonable, a la seguridad jurídica y a la necesidad de que la justicia ordinaria no convierta la ejecución constitucional en una declaración meramente simbólica; en un Estado constitucional de derecho, la competencia judicial no puede ser entendida como una barrera frente a los derechos fundamentales, sino como el cauce institucional para hacerlos efectivos

AUTO DE APELACION DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA

RESOLUCIÓN NÚMERO TRECE

Lima, dos de junio de dos mil veintiséis.

I. VISTOS Y AUTOS. Son materia de grado los recursos de apelación interpuestos por: *i)* la defensa de **MARK VITO VILLANELLA Y LA PERSONA JURÍDICA MVV BIENES RAICES S.A.C.**, *ii)* **EL REPRESENTANTE DE LA PROCURADURÍA PÚBLICA ESPECIALIZADA EN DELITOS DE LAVADO DE ACTIVOS**; y, *iii)* **EL REPRESENTANTE DE LA SEGUNDA FISCALÍA SUPRAPROVINCIAL CORPORATIVA ESPECIALIZADA EN DELITOS DE LAVADO DE ACTIVOS**, contra la Resolución Número tres de fecha 13 de enero de 2026, emitida por el Décimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional. Actuando como ponente y director del debate el juez superior **CÓRDOVA PINTADO**.

II. CONSIDERANDOS

PRIMERO. DELIMITACIÓN DEL DEBATE RECURSAL

1.2. Este tribunal de alzada, en observancia del principio de congruencia recursal previsto en el artículo 409.1 del Código Procesal Penal –en adelante CPP– tiene el deber de pronunciarse sobre los agravios sustentados y sometidos a debate, de modo que no son admisibles argumentaciones adicionales no propuestas en el recurso de apelación, pues se afectaría el derecho de defensa de la contraparte, salvo consideraciones sobre nulidad que puedan asimilarse de oficio, de conformidad con lo referido en el R.N. N.º 449-2009-LIMA, cuyo fundamento cuarto establece: “la expresión de agravios determina las cuestiones sometidas a



decisión de este Supremo Tribunal, estando vedado pronunciarse fuera del alcance de las pretensiones impugnativas que no fueron oportunamente planteadas”. Así las cosas, solo se admite como agravios, los desarrollados en el escrito de apelación (las ampliaciones orales se tienen por alegaciones complementarias, sin alterar el *thema decidendum*). De donde resulta necesario distinguir argumentos nuevos de agravios nuevos; es decir, no se excluye menciones nuevas, sino, los nuevos “petitorio/agravio” (se prohíbe “cambiar” el objeto impugnatorio).

SEGUNDO. POSICIONES DE LAS PARTES PROCESALES

2.1. Sobre el recurso impugnatorio del Ministerio Público

- El Ministerio Público solicitó que se declare fundado su recurso de apelación y, en consecuencia, se anule íntegramente la resolución emitida por el Décimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, ordenándose la emisión de una nueva decisión que disponga la remisión de los actuados a la Fiscalía.
- Como antecedente, expuso que, durante la etapa intermedia del caso “Cócteles”, la entonces acusada Keiko Fujimori interpuso excepciones de improcedencia de acción respecto de los delitos de lavado de activos y organización criminal, las cuales fueron desestimadas mediante las resoluciones N.º 35 y N.º 46. Posteriormente, promovió un proceso constitucional de hábeas corpus solicitando la nulidad de dichas resoluciones, del auto de enjuiciamiento y de los actos procesales desarrollados desde la investigación preliminar. El Tribunal Constitucional declaró fundada la demanda, anuló las resoluciones que rechazaron las excepciones de improcedencia de acción y dejó sin efecto todos los actos procesales realizados desde el inicio de las investigaciones preliminares, incluida la acusación fiscal más reciente. Asimismo, ordenó al juzgado resolver la situación jurídica de Keiko Fujimori conforme a los fundamentos de su sentencia.
- En ejecución de dicho fallo, el juzgado dispuso el sobreseimiento definitivo respecto de Keiko Fujimori por los delitos de lavado de activos y organización criminal, extendió sus efectos a los demás procesados por dichos delitos, mantuvo subsistentes las imputaciones por falsa declaración en procedimiento administrativo y falsedad genérica, así como la imputación por lavado de activos contra Mark Vito Villanella y la empresa MBB Raíces S.A., y devolvió el requerimiento fiscal para un nuevo pronunciamiento respecto de los extremos subsistentes.
- Precisó que su cuestionamiento no se dirige al contenido de la sentencia del Tribunal Constitucional, sino a la forma en que esta fue ejecutada por el juzgado. Sostuvo que la resolución apelada incurre en motivación incongruente, pues afirma ejecutar el fallo constitucional en sus propios términos, pero al mismo tiempo emite pronunciamientos de fondo dentro de una etapa procesal que, según el propio mandato constitucional, había quedado sin efecto al retrotraerse el proceso hasta la investigación preliminar.
- Asimismo, alegó que el juzgado mantuvo artificialmente una etapa intermedia inexistente, pese a que el Tribunal Constitucional había anulado todos los actos posteriores a la investigación



preliminar. En tal contexto, cuestionó que el juez haya dictado sobreseimientos y adoptado decisiones procesales sin explicar las razones que sustentaban su competencia para hacerlo. También señaló que la resolución omitió pronunciarse sobre los planteamientos formulados por la Fiscalía durante la audiencia de ejecución, particularmente respecto de la competencia para continuar con el trámite del caso y la necesidad de remitir los actuados al Ministerio Público.

- Finalmente, sostuvo que la decisión apelada restringe las atribuciones constitucionales del Ministerio Público, al impedirle ejercer sus facultades de dirección de la investigación en la etapa preliminar y obligarlo a emitir pronunciamientos sobre una acusación que ya había sido dejada sin efecto por el Tribunal Constitucional. Por ello, concluyó que el juez emitió un pronunciamiento sin competencia, sobre un proceso cuya eficacia jurídica había sido anulada por mandato constitucional.

2.2. Sobre el recurso impugnatorio de la Procuraduría Pública

- Solicitó que se declare la nulidad de la resolución impugnada y se emita un nuevo pronunciamiento, al considerar que la decisión cuestionada incurre en un defecto de motivación y no ejecuta correctamente lo ordenado por el Tribunal Constitucional.

- Sostuvo que la sentencia constitucional dejó sin efecto todos los actos procesales desarrollados desde el inicio de las investigaciones preliminares, incluida la acusación fiscal, por lo que correspondía remitir íntegramente los actuados al Ministerio Público. Sin embargo, el juzgado habría actuado en sentido contrario al mantener vigentes determinados actos procesales y disponer el sobreseimiento de la causa, pese a que el proceso había sido retrotraído a la fase preliminar.

- Asimismo, argumentó que la sentencia del Tribunal Constitucional fue emitida exclusivamente respecto de Keiko Fujimori y de la imputación específica analizada en su caso, sin efectuar pronunciamiento alguno sobre los demás procesados. En tal sentido, cuestionó que el juzgado extendiera los efectos del fallo constitucional a otros acusados cuyas imputaciones, según afirmó, se sustentan en hechos y conductas distintas, tales como actos de conversión, transferencia, bancarización, simulación de aportes, presentación de información falsa, uso de documentación fraudulenta o introducción de dinero al sistema financiero.

- Con base en ello, sostuvo que no era jurídicamente válido extrapolar automáticamente los efectos de la sentencia constitucional a los demás imputados, pues la decisión del Tribunal Constitucional se circunscribió al análisis de la situación jurídica particular de Keiko Fujimori. Agregó que cualquier eventual beneficio derivado de los criterios desarrollados en dicha sentencia debía ser evaluado individualmente respecto de cada investigado y dentro del marco procesal correspondiente.

- Finalmente, la Procuraduría consideró que la resolución apelada vulneró los principios de legalidad, debido proceso y cosa juzgada constitucional, al efectuar una interpretación extensiva



de los alcances de la sentencia del Tribunal Constitucional sin una debida fundamentación. Por ello, concluyó que la decisión contiene una motivación aparente y solicitó que se declare su nulidad, disponiéndose la emisión de un nuevo pronunciamiento y la remisión del proceso al Ministerio Público para su tramitación desde la etapa preliminar.

2.3. POSICIÓN DE LOS RECURRIDOS

2.3.1. Defensa técnica de Keiko Sofia Fujimori Higuchi

- Sostuvo que el Ministerio Público y la Procuraduría parten de una premisa equivocada, pues no cuestionan el contenido ni la obligatoriedad de la sentencia del Tribunal Constitucional, la cual reconocen como firme y con autoridad de cosa juzgada. Según indicó, la controversia no versa sobre la inexistencia del delito, pues dicho aspecto ya fue definido por el Tribunal Constitucional, sino únicamente sobre quién debía ejecutar sus efectos, si el juez o el Ministerio Público.
- Argumentó que la sentencia constitucional no tuvo por finalidad retrotraer el proceso para continuar la persecución penal, sino privar de eficacia jurídica una actuación estatal incompatible con el principio de legalidad. En esa línea, afirmó que el Tribunal Constitucional concluyó que los hechos atribuidos a Keiko Fujimori no constituían delito al momento de su realización, lo que determinó la inviabilidad material de la persecución penal por los delitos de lavado de activos y organización criminal. Bajo esa premisa, señaló que carecía de sentido devolver el caso al Ministerio Público o reiniciar actuaciones investigativas, pues la ausencia de tipicidad excluía cualquier posibilidad legítima de continuar el proceso. A su juicio, la orden de dejar sin efecto los actos procesales no equivalía a una simple nulidad formal susceptible de corrección, sino que respondía a una declaración sustancial sobre la improcedencia de la persecución penal.
- Asimismo, sostuvo que el juez de investigación preparatoria no realizó una valoración autónoma ni reinterpreto la sentencia constitucional, sino que actuó como órgano de ejecución de un mandato vinculante, materializando sus consecuencias jurídicas. En ese contexto, consideró que el sobreseimiento constituía la consecuencia procesal necesaria e inevitable derivada de la declaración de ausencia de relevancia penal de los hechos imputados. También rechazó el argumento referido a una supuesta invasión de competencias del Ministerio Público, indicando que el sobreseimiento es una decisión de naturaleza jurisdiccional y que corresponde al órgano judicial controlar la viabilidad constitucional y legal de la persecución penal. Por ello, estimó que el juez actuó dentro de sus atribuciones al ejecutar el fallo constitucional.
- Finalmente, afirmó que resulta contradictorio reconocer la validez y fuerza vinculante de la sentencia del Tribunal Constitucional y, al mismo tiempo, pretender la continuación del proceso mediante una retroacción a etapas previas. En consecuencia, sostuvo que la resolución apelada constituye una ejecución coherente y adecuada de lo resuelto por el Tribunal Constitucional, por lo que solicitó la confirmación de sus extremos respecto de Keiko Fujimori.

2.3.2. Defensa técnica de Ana Rosa Herz Garfias de Vega



- Agregó que la extensión de los efectos de la sentencia del Tribunal Constitucional a los demás procesados no constituye una decisión novedosa, sino que encuentra respaldo en un precedente emitido por la propia Sala en el Expediente N.º 299-2017-304, de fecha 31 de marzo de 2025, donde se admitió la extensión de los efectos de un pronunciamiento constitucional a los co investigados debido a la unidad y conexión de los hechos imputados. En ese sentido, afirmó que las imputaciones formuladas en el caso se encuentran estrechamente vinculadas a los aportes de campaña, por lo que resulta legítima la extensión de los efectos del fallo constitucional.
- Asimismo, rechazó el argumento del Ministerio Público según el cual correspondía a la fiscalía ejecutar la sentencia del Tribunal Constitucional. Señaló que el propio fallo constitucional ordenó expresamente al Décimo Juzgado de Investigación Preparatoria resolver la situación jurídica de los involucrados conforme a los criterios fijados por el Tribunal Constitucional, por lo que la competencia para ejecutar dicho mandato recaía en el órgano jurisdiccional y no en el Ministerio Público.
- Destacó que la controversia no debía abordarse desde una perspectiva estrictamente procesal, sino desde la necesidad de reparar una vulneración al principio de legalidad declarada por el Tribunal Constitucional. Bajo esa premisa, sostuvo que el juez de primera instancia cumplió adecuadamente con el mandato constitucional al adoptar una decisión que otorgara una solución efectiva a dicha vulneración.
- De igual forma, cuestionó la posición de la Fiscalía por considerarla contradictoria, pues, por un lado, reconoce que el Tribunal Constitucional concluyó que los hechos atribuidos no constituyen delito y, por otro, solicita que el caso sea retrotraído a la etapa de investigación preliminar para que se evalúe nuevamente la posibilidad de continuar la persecución penal. A criterio de la defensa, si la atipicidad ya ha sido declarada, carece de sentido reabrir o reiniciar actuaciones investigativas sobre los mismos hechos.
- Respecto de los argumentos de la Procuraduría, sostuvo que esta carecería de legitimidad para cuestionar una decisión de sobreseimiento, invocando para ello un criterio establecido por la Corte Suprema en el Recurso de Apelación N.º 78-2024.
- Finalmente, rechazó la afirmación de que la imputación atribuida a Ana Rosa Herz Garfias de Vega sea distinta a la analizada por el Tribunal Constitucional. Indicó que el hecho atribuido a su patrocinada, la supuesta simulación de actividades proselitistas, se encuentra directamente vinculado al contexto de los aportes de campaña que constituyen el núcleo de la imputación materia de pronunciamiento constitucional. Por ello, consideró que no existe una base jurídica que justifique excluirla de los efectos del fallo del Tribunal Constitucional o retrotraer el proceso respecto de su situación particular.



2.3.3. Defensa técnica de Adriana Tarazona Martínez

- Como primer argumento, sostuvo que la posición del Ministerio Público resulta incompatible con el contenido expreso y vinculante de la sentencia constitucional, pues pretende que sea la propia fiscalía quien determine la forma y alcance de su ejecución. Afirmó que el Tribunal Constitucional ordenó expresamente al Décimo Juzgado de Investigación Preparatoria resolver la situación jurídica correspondiente en el más breve plazo, estableciendo un mandato directo e inmediato dirigido al órgano jurisdiccional. En consecuencia, consideró que remitir los actuados al Ministerio Público para que este decida cómo cumplir la sentencia implicaría desnaturalizar sus efectos obligatorios y permitir que el órgano cuya actuación fue cuestionada constitucionalmente defina discrecionalmente la ejecución del fallo.
- Asimismo, destacó que las sentencias del Tribunal Constitucional poseen carácter vinculante y deben cumplirse estrictamente en sus propios términos, especialmente cuando se sustentan en la constatación de vulneraciones al principio de legalidad, tipicidad y plazo razonable. Desde esa perspectiva, sostuvo que la ejecución del fallo no podía quedar supeditada a una nueva valoración fiscal.
- En segundo lugar, rechazó el cuestionamiento de la Procuraduría respecto de la extensión de los efectos de la sentencia a otros procesados. Señaló que la Procuraduría intenta diferenciar las imputaciones sobre la base de los distintos verbos atribuidos a cada acusado (como depositar, entregar, transferir o convertir activos); sin embargo, afirmó que el Tribunal Constitucional centró su análisis en el hecho imputado y no en la denominación jurídica o modalidad específica del delito atribuida por el Ministerio Público.
- Según la defensa, el Tribunal Constitucional concluyó que el núcleo fáctico de la imputación, consistente en la recepción de activos de presunta procedencia ilícita destinados a financiar campañas electorales, no configuraba el delito de lavado de activos. En tal sentido, sostuvo que la imputación formulada contra Adriana Tarazona deriva del mismo hecho base y de la misma construcción acusatoria que fue objeto del pronunciamiento constitucional.
- Por ello, consideró que la extensión de los efectos de la sentencia no constituye una interpretación arbitraria ni inmotivada, sino una consecuencia necesaria de la coherencia constitucional. Afirmó que no resulta jurídicamente sostenible que un mismo núcleo fáctico sea considerado incompatible con el principio de legalidad respecto de una persona y, simultáneamente, mantenga validez respecto de otros procesados cuyas imputaciones se sustentan en la misma base fáctica y jurídica.

2.3.4. Defensa técnica de Mario Bedoya Camere



- Señaló que la Procuraduría identificó presuntas diferencias respecto de varios coprocesados, pero no formuló ningún cuestionamiento específico en relación con Augusto Mario Bedoya Camere. Por ello, sostuvo que la propia Procuraduría habría admitido implícitamente que los efectos de la sentencia constitucional resultan aplicables a su patrocinado.

- Asimismo, rechazó el agravio común planteado por el Ministerio Público y la Procuraduría, según el cual existiría una incongruencia entre dejar sin efecto todos los actos procesales desde la investigación preliminar y, simultáneamente, disponer el sobreseimiento de la causa. Al respecto, argumentó que fue el propio Tribunal Constitucional quien ordenó expresamente al juez de investigación preparatoria resolver la situación jurídica correspondiente, por lo que el órgano jurisdiccional se encontraba obligado a emitir un pronunciamiento definitivo en ejecución de la sentencia constitucional.

- La defensa sostuvo que el juez actuó dentro de sus atribuciones al aplicar el derecho al caso concreto y dar cumplimiento al mandato constitucional, invocando para ello el principio *iura novit curia*, conforme al cual corresponde al órgano jurisdiccional resolver las controversias aplicando la fundamentación jurídica pertinente. También destacó que el Código Procesal Constitucional dispone que las sentencias constitucionales deben ejecutarse en sus propios términos y bajo responsabilidad del juez encargado de su cumplimiento. En ese sentido, afirmó que la resolución impugnada constituye una ejecución directa y adecuada de lo ordenado por el Tribunal Constitucional.

- Finalmente, sostuvo que no puede atribuirse a la resolución apelada una vulneración de los principios de legalidad o debido proceso, pues el juez se limitó a materializar los efectos de una sentencia constitucional firme y vinculante. Por ello, solicitó que se rechacen las impugnaciones formuladas por el Ministerio Público y la Procuraduría y se confirme la decisión recurrida.

2.3.5. Defensa técnica del Partido Fuerza Popular

- Como argumento central, sostuvo que la fiscalía no ha formulado ningún cuestionamiento respecto del numeral quinto de la parte resolutive de la sentencia del Tribunal Constitucional, mediante el cual se ordenó expresamente al juez de investigación preparatoria resolver la situación jurídica correspondiente conforme a los criterios establecidos por dicho órgano constitucional. Señaló que este extremo tampoco fue objeto de aclaración, impugnación o cuestionamiento alguno ante el Tribunal Constitucional por parte de la Fiscalía o la Procuraduría, pese a que el propio juzgado consultó si existía algún pedido pendiente respecto de la sentencia, recibiendo como respuesta que no se había formulado observación alguna. En ese sentido, afirmó que el contenido íntegro de la sentencia constitucional, incluido el mandato dirigido al juez para adoptar la decisión final, quedó firme e inmutable, por lo que la discusión planteada actualmente por la Fiscalía constituiría un cuestionamiento tardío a una decisión que



fue consentida por las partes. Asimismo, consideró contradictoria la posición del Ministerio Público, pues, por un lado, sostiene que la sentencia del Tribunal Constitucional debe cumplirse en sus propios términos y, por otro, cuestiona precisamente el extremo que atribuye al juez la responsabilidad de resolver la situación jurídica derivada de dicho fallo. A criterio de la defensa, ambas posturas resultan incompatibles entre sí.

- Respecto de los agravios formulados por la Procuraduría, sostuvo que esta carece de competencia para determinar si las imputaciones formuladas a distintos procesados son iguales o diferentes, puesto que dicha valoración corresponde al Ministerio Público como titular de la acción penal. Añadió que la propia Fiscalía ha señalado que no cuestiona el fondo de la decisión del Tribunal Constitucional ni la conclusión relativa a la inexistencia de delito, sino únicamente aspectos vinculados a su ejecución procesal, lo que evidencia, según la defensa, la falta de trascendencia práctica de la nulidad solicitada.

- En relación con la situación específica de Fuerza Popular, la defensa sostuvo que el juez de primera instancia motivó adecuadamente las razones por las cuales consideró aplicables los efectos de la sentencia constitucional a la organización política. Indicó que, conforme a la propia tesis acusatoria, los hechos atribuidos a Keiko Fujimori habrían sido ejecutados a través de Fuerza Popular, de modo que ambas imputaciones comparten el mismo núcleo fáctico y se encuentran comprendidas dentro del mismo contexto acusatorio.

- Por ello, afirmó que la conclusión del juez respecto a la identidad sustancial entre las imputaciones de Keiko Fujimori y Fuerza Popular resulta coherente con la propia construcción fáctica de la acusación. Añadió que la Procuraduría no habría refutado de manera concreta los fundamentos expuestos en la resolución recurrida para justificar dicha extensión, limitándose a señalar diferencias terminológicas o semánticas en los verbos utilizados en la imputación, sin demostrar un error jurídico o fáctico en el razonamiento judicial.

- Finalmente, sostuvo que, al existir identidad en el marco fáctico analizado por el Tribunal Constitucional, correspondía aplicar los efectos de la sentencia también a Fuerza Popular por razones de coherencia, igualdad y congruencia jurídica, por lo que solicitó la confirmación de la resolución apelada.

2.3.6. Defensa técnica de Luis Brussy Barboza Dávila

- Sostuvo que el principal cuestionamiento de la fiscalía se limita a un aspecto formal que se resuelve con la simple lectura de la parte resolutive de la sentencia emitida en el Expediente N.º 2109-2024. En tal sentido, recordó que durante la audiencia de ejecución de sentencia el propio juez consultó al Ministerio Público si había promovido alguna aclaración o precisión



respecto del fallo constitucional, obteniendo como respuesta que no se había formulado pedido alguno. Por ello, consideró que la Fiscalía pretende cuestionar en esta instancia aspectos de la sentencia que no fueron oportunamente observados, pese a haber tenido la posibilidad de hacerlo. Asimismo, señaló que el Décimo Juzgado de Investigación Preparatoria se limitó a ejecutar la decisión del Tribunal Constitucional en sus propios términos, cumpliendo con el mandato contenido en la parte resolutive del fallo.

- Como argumento adicional, destacó que antes de la emisión de la sentencia constitucional recaída en el caso de Keiko Fujimori ya se encontraba en ejecución otro pronunciamiento constitucional relacionado con José Climper Ackerman, emitido en el Expediente N.º 2803-2023. Indicó que, en el marco de la ejecución de dicha sentencia, el propio Ministerio Público presentó el 25 de junio de 2025 un requerimiento mixto mediante el cual solicitó el sobreseimiento respecto de aproximadamente veinte procesados, entre ellos Luis Brussy Barboza Dávila.

- Resaltó que en dicho requerimiento la Fiscalía sostuvo expresamente que los hechos atribuidos a esos investigados no configuraban el delito de lavado de activos. En consecuencia, consideró contradictorio que actualmente se solicite la devolución de los actuados para una nueva evaluación fiscal, cuando el propio Ministerio Público ya había asumido la posición de que tales hechos carecían de relevancia penal respecto de un grupo significativo de procesados.

2.3.7. Defensa técnica de Pier Paolo Figari Mendoza

- Respecto del recurso del Ministerio Público, sostuvo que el Tribunal Constitucional ya emitió un pronunciamiento de fondo sobre la causa, concluyendo que los hechos materia de imputación carecen de relevancia penal. En consecuencia, consideró que resulta carente de objeto pretender la devolución de los actuados al Ministerio Público para un nuevo pronunciamiento cuando la cuestión sustancial ya habría sido resuelta mediante una sentencia constitucional firme.
- Asimismo, rechazó el argumento referido a una supuesta falta de competencia del juez para emitir el pronunciamiento cuestionado. Señaló que el propio Tribunal Constitucional ordenó expresamente al juez de investigación preparatoria ejecutar la sentencia y resolver la situación jurídica correspondiente. Añadió que, aun considerando el estado procesal al que fue retrotraída la causa, el juez de investigación preparatoria conserva competencia como juez de garantías durante la etapa de investigación preliminar, por lo que se encontraba plenamente habilitado para emitir la resolución impugnada.



- En relación con la apelación de la Procuraduría, sostuvo que esta carece de facultades para intervenir en una discusión de naturaleza jurídico-penal vinculada a la tipicidad de los hechos. Afirmó que, una vez declarada la atipicidad de la conducta atribuida, carece de relevancia debatir las diferencias entre los verbos rectores contenidos en las distintas imputaciones formuladas por el Ministerio Público.
- Finalmente, destacó que la propia Procuraduría no desarrolló argumentos vinculados a la responsabilidad civil derivada de los hechos investigados, aspecto que constituye el ámbito natural de su intervención procesal. Según la defensa, ello evidencia que, al haberse determinado la ausencia de relevancia penal de los hechos, tampoco subsiste una base que justifique un pronunciamiento sobre responsabilidad civil.

2.3.8. Defensa técnica de Clemente Jaime Yoshiyama Tanaka

- Sostuvo que el argumento de una supuesta motivación incongruente resulta inconsistente, pues el propio Tribunal Constitucional ordenó expresamente al juez resolver la situación jurídica derivada del proceso constitucional, no limitarse a realizar actos de trámite o remitir los actuados al Ministerio Público. En tal sentido, afirmó que el juez cumplió exactamente el mandato constitucional al emitir una decisión definitiva en ejecución de la sentencia.
- Asimismo, cuestionó la tesis fiscal según la cual el proceso debía retrotraerse a la etapa de diligencias preliminares para que el Ministerio Público decidiera si correspondía formalizar investigación, archivar o adoptar otra decisión. Señaló que el caso se encuentra en una situación excepcional derivada de una sentencia constitucional que declaró la vulneración del principio de legalidad, por lo que no resulta aplicable una solución procesal ordinaria. A su juicio, el Tribunal Constitucional intervino precisamente para poner fin a una persecución penal que consideró incompatible con la Constitución, razón por la cual el juez no estaba obligado a devolver el caso a la Fiscalía para una nueva evaluación.
- Afirmó que la función encomendada al órgano jurisdiccional consistía en garantizar que la situación declarada inconstitucional no continuara produciendo efectos, lo que justificaba la adopción de una decisión definitiva sobre la subsistencia del proceso.
- Respecto de los cuestionamientos de la Procuraduría acerca de las diferencias entre las imputaciones formuladas a Keiko Fujimori y los demás procesados, sostuvo que todos los acusados fueron incorporados dentro de una misma construcción incriminatoria basada en la existencia de una organización criminal presuntamente destinada a ejecutar actos de lavado de activos vinculados a los aportes de campaña. En ese contexto, argumentó que Jaime Yoshiyama habría sido imputado como integrante de dicha organización y como participe en los mismos hechos que sustentan la imputación formulada contra Keiko Fujimori.



- Según la defensa, el lavado de activos constituye un fenómeno complejo integrado por diversas etapas o actos que forman parte de un mismo proceso delictivo, de modo que las diferencias funcionales atribuidas a cada participante no alteran la identidad sustancial del núcleo fáctico sometido al análisis del Tribunal Constitucional. Por ello, consideró que no resulta jurídicamente sostenible afirmar que la sentencia constitucional pueda beneficiar únicamente a Keiko Fujimori y no a los demás procesados comprendidos dentro de la misma construcción fáctica y jurídica.

- Asimismo, cuestionó la legitimidad de la Procuraduría para formular argumentos de naturaleza penal, señalando que su intervención debería circunscribirse a la pretensión resarcitoria y no a la discusión sobre la configuración de los delitos imputados. Finalmente, sostuvo que el juez actuó correctamente al ejecutar el mandato constitucional y extender sus efectos a los demás procesados comprendidos en la misma imputación colectiva. En consecuencia, solicitó que se desestimen las apelaciones formuladas por el Ministerio Público y la Procuraduría, manteniéndose la decisión recurrida

2.3.9. Defensa técnica de Erika Christie Yoshiyama Koga

- En primer lugar, abordó el cuestionamiento referido a quién correspondía ejecutar la sentencia del Tribunal Constitucional. Señaló que, aun cuando tanto el juez de investigación preparatoria como el Ministerio Público podrían adoptar decisiones respecto de la situación jurídica derivada del fallo constitucional, la diferencia práctica entre una u otra alternativa resulta inexistente. Bajo esa premisa, sostuvo que debe privilegiarse el principio de economía procesal, de modo que, si el juez se encontraba en condiciones de resolver directamente la controversia, carecía de sentido retrotraer las actuaciones para que el Ministerio Público emita un nuevo pronunciamiento sobre una cuestión ya definida por el Tribunal Constitucional.

- Asimismo, cuestionó la utilidad de devolver el caso a la Fiscalía, considerando que dicho órgano ya tuvo la oportunidad de evaluar los hechos durante varios años de investigación sin advertir la ausencia de relevancia penal que finalmente fue declarada por el Tribunal Constitucional. En tal sentido, sostuvo que la prolongación del trámite carecería de justificación práctica y únicamente implicaría un retraso innecesario en la solución definitiva del caso.

- Respecto al cuestionamiento sobre la extensión de los efectos de la sentencia constitucional a los demás procesados, señaló que la propia tesis acusatoria del Ministerio Público construyó una imputación de carácter global o colectiva, estructurada alrededor de una supuesta organización criminal con distintos niveles de participación y funciones. Por ello, consideró contradictorio sostener una imputación unificada para efectos de la persecución penal y, posteriormente, pretender limitar los efectos de una decisión favorable únicamente a uno de los procesados cuando esta recae sobre el núcleo central de la imputación.



- Sostuvo que el juez de investigación preparatoria analizó adecuadamente esta situación y fundamentó la extensión de los efectos del fallo constitucional a la luz de los principios del debido proceso, igualdad y derecho de defensa. En consecuencia, consideró que la resolución impugnada se encuentra debidamente motivada y constituye una ejecución coherente de la sentencia del Tribunal Constitucional. Por estas razones, solicitó que se desestimen las apelaciones formuladas por el Ministerio Público y la Procuraduría y se confirme íntegramente la resolución venida en grado.

2.3.10. Defensa de José Chlimper Ackerman

- Sostuvo que la nulidad procesal no tiene por finalidad corregir simples defectos formales, sino reparar perjuicios efectivos derivados de una vulneración concreta de derechos. En esa línea, argumentó que ni el Ministerio Público ni la Procuraduría han identificado qué agravio real les habría ocasionado la resolución impugnada. Señaló que la propia Fiscalía ha manifestado que no cuestiona el fondo de la sentencia del Tribunal Constitucional, mientras que la Procuraduría tampoco habría acreditado una afectación concreta a la pretensión resarcitoria que justifique la nulidad solicitada. Bajo esa premisa, afirmó que los recursos impugnatorios se sustentan únicamente en discrepancias formales relacionadas con quién debía adoptar la decisión final de ejecución de la sentencia constitucional, sin demostrar la existencia de una indefensión material ni de una afectación constitucional efectiva.

- Asimismo, rechazó la tesis fiscal según la cual correspondía al Ministerio Público adoptar la decisión derivada del fallo constitucional. Sostuvo que la nulidad solo tendría sentido si la Fiscalía hubiera sido privada de realizar algún acto procesal relevante que todavía pudiera producir efectos jurídicos, situación que no se presenta en el caso concreto. Argumentó que, tras el pronunciamiento del Tribunal Constitucional, el Ministerio Público ya no puede continuar la persecución penal por los delitos de lavado de activos y organización criminal respecto de los hechos analizados, ni reformular imputaciones o promover nuevas actuaciones destinadas a sostener la misma pretensión punitiva.

- Añadió que la acción penal del Ministerio Público no ha desaparecido en términos absolutos, puesto que subsisten otros extremos de la investigación que no fueron alcanzados por la sentencia constitucional, como los delitos que permanecen vigentes en el proceso. Por ello, consideró incorrecto afirmar que la decisión judicial haya vaciado de contenido las competencias constitucionales de la Fiscalía. También sostuvo que la protección y cese de las vulneraciones a derechos fundamentales constituye una función propia del Poder Judicial. En tal sentido, afirmó que el juez de investigación preparatoria, en su calidad de juez de garantías, estaba facultado para adoptar una decisión destinada a poner fin a la situación declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional, sin necesidad de devolver el expediente al órgano persecutor.



- A criterio de la defensa, aceptar la tesis fiscal implicaría reabrir una situación que ya fue declarada lesiva de derechos fundamentales, exponiendo nuevamente a los procesados a una afectación que el Tribunal Constitucional ordenó cesar. Por ello, consideró incompatible con el sentido del fallo constitucional disponer una nueva intervención fiscal sobre hechos cuya persecución ya habría sido declarada incompatible con el principio de legalidad.

- Respecto de la apelación de la Procuraduría, cuestionó que esta haya introducido en segunda instancia argumentos vinculados a la diferenciación de los verbos rectores o modalidades de participación atribuidas a los distintos procesados, cuando tales planteamientos no habrían formado parte de su argumentación inicial. Asimismo, sostuvo que, en el caso específico de José Chlimper Ackerman, la imputación fiscal también se encuentra vinculada al mismo núcleo fáctico referido a la recepción y utilización de fondos para campañas políticas que fue objeto del análisis constitucional.

- En ese contexto, afirmó que las conductas atribuidas a los distintos procesados forman parte de una misma secuencia fáctica construida por la acusación fiscal dentro de la hipótesis de lavado de activos. Por ello, consideró que, si el Tribunal Constitucional concluyó que el hecho base carecía de relevancia penal para sustentar el delito imputado, dicha conclusión debía proyectarse necesariamente sobre los actos posteriores que dependían de la misma construcción jurídica y fáctica.

- Finalmente, sostuvo que la decisión adoptada por el juez constituye una respuesta jurisdiccional legítima y necesaria para poner fin a una vulneración de derechos fundamentales declarada por el Tribunal Constitucional. En consecuencia, solicitó que se confirme la resolución apelada y se rechacen las impugnaciones formuladas por el Ministerio Público y la Procuraduría.

2.3.11. Defensa técnica de Antonieta Ornella Gutiérrez Rosati

- Indicó que los cuestionamientos planteados por el Ministerio Público respecto de una supuesta incongruencia de la resolución impugnada y de la competencia del juez ya habían sido suficientemente rebatidos por las demás defensas. En particular, destacó que la propia sentencia del Tribunal Constitucional atribuyó expresamente al juez la responsabilidad de resolver la situación jurídica derivada de su pronunciamiento, por lo que no existía controversia válida sobre la competencia del órgano jurisdiccional para ejecutar dicho mandato.

- Asimismo, sostuvo que el Ministerio Público, en su condición de defensor de la legalidad, también tiene el deber de velar por los derechos fundamentales de los investigados. Sin embargo, consideró que la pretensión de retrotraer el proceso y devolver los actuados a la



Fiscalía implica prolongar indebidamente una afectación al derecho al plazo razonable, cuestión que además habría sido expresamente reconocida por el Tribunal Constitucional

- La defensa señaló que su patrocinada se encuentra en una situación equivalente a la de Keiko Fujimori, pues ambas han estado sometidas al mismo proceso desde sus inicios. Añadió que el Ministerio Público no ha cuestionado la conclusión del Tribunal Constitucional sobre la inexistencia de relevancia penal de los hechos investigados, habiendo reconocido expresamente que no pretende debatir ese aspecto de fondo.

- También destacó que Antonieta Ornella Gutiérrez Rosati formó parte del grupo de investigados respecto de los cuales el propio Ministerio Público había solicitado previamente el sobreseimiento. Por ello, consideró contradictorio que ahora se solicite la nulidad de la resolución impugnada para devolver el caso a la Fiscalía con el fin de que emita un nuevo pronunciamiento sobre una situación respecto de la cual ya había sostenido que no existían fundamentos suficientes para continuar con la persecución penal ni para formular acusación.

- Finalmente, sostuvo que la retroacción pretendida conduciría únicamente a reproducir una decisión ya adoptada por el propio Ministerio Público, sin aportar ningún resultado distinto, generando únicamente una prolongación innecesaria del proceso y una nueva afectación a los derechos constitucionales de su patrocinada, especialmente al derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable.

2.3.12. Defensa técnica de Efrain Goldenberg Schreider

- Solicitó que se declaren infundados los recursos de apelación interpuestos por el Ministerio Público y la Procuraduría. Como aspecto introductorio, destacó que su patrocinado falleció a los 95 años de edad mientras aún esperaba el archivo definitivo del proceso, pese a que siempre sostuvo que los hechos imputados no constituían delito y que el Ministerio Público había llegado a solicitar una pena de catorce años de privación de libertad.

- Precisó que no invocaba la extinción de la acción penal por fallecimiento prevista en el artículo 78 del Código Penal, pues consideraba que en el presente caso ni siquiera subsistía una acción penal que extinguir, dado que la sentencia del Tribunal Constitucional habría determinado la inexistencia de una base jurídica para la persecución penal. Asimismo, resaltó que la vulneración del derecho al plazo razonable constituyó uno de los fundamentos centrales de la decisión constitucional, recordando que la acusación fue devuelta en múltiples ocasiones al Ministerio Público antes de llegar a la etapa correspondiente.

- Sostuvo que la pretensión fiscal de devolver nuevamente los actuados al Ministerio Público para que este disponga el archivo definitivo carecía de justificación, pues el debate ya habría



quedado resuelto por la sentencia constitucional y por la decisión judicial que la ejecutó. En ese sentido, afirmó que el agravio invocado por la Fiscalía, referido a una supuesta afectación de su facultad para promover la acción penal, parte de una premisa equivocada, ya que, a su juicio, no existe actualmente una pretensión punitiva vigente que pueda ser ejercida.

- Respecto al recurso de la Procuraduría, señaló que tampoco resultaba atendible la oposición al efecto extensivo de la sentencia constitucional. Como sustento, invocó antecedentes ocurridos dentro del mismo proceso, en los que los efectos de decisiones constitucionales favorables fueron extendidos a otros coprocesados que se encontraban en una situación jurídica similar, sin que en aquel momento existiera oposición por parte del Ministerio Público ni de la Procuraduría.

2.3.13. Defensa técnica de Carmen Paucara Paxi

- Solicitó que se declaren infundados los recursos de apelación formulados por el Ministerio Público y la Procuraduría. Como sustento, destacó la relevancia de la sentencia emitida por el Tribunal Constitucional en el caso Chlimper, señalando que dicho pronunciamiento motivó que el Ministerio Público reformulara la imputación respecto de su patrocinada y otros coprocesados, llegando incluso a presentar un requerimiento mixto en el que solicitó el sobreseimiento por los delitos de lavado de activos, organización criminal, falsa declaración en procedimiento administrativo y falsedad genérica.

- Indicó que, al momento de solicitar la extensión de los efectos de la sentencia constitucional, no solo se tuvo en cuenta el precedente establecido en el caso Chlimper respecto de la afectación del derecho de defensa y de la debida motivación de las resoluciones judiciales, sino también las vulneraciones al plazo razonable y al principio de legalidad identificadas por el Tribunal Constitucional en el caso materia de análisis.

- Asimismo, sostuvo que el propio Ministerio Público, tras reformular la imputación a raíz de dichos pronunciamientos constitucionales, concluyó que los hechos atribuidos no constituían delito, razón por la cual promovió el sobreseimiento de los investigados. En tal contexto, consideró que la actual pretensión impugnatoria del Ministerio Público y de la Procuraduría busca que la decisión final sobre la inexistencia del delito sea adoptada nuevamente en sede fiscal y no en sede judicial, pese a que el Tribunal Constitucional habría dispuesto expresamente que corresponda al órgano jurisdiccional resolver la situación jurídica de los procesados.

- Finalmente, señaló que la Sala debía valorar si la finalidad del proceso era continuar una persecución penal orientada a un eventual juzgamiento o, por el contrario, concluir definitivamente una causa respecto de la cual el propio Ministerio Público ya había solicitado el sobreseimiento. Por ello, se adhirió a los argumentos expuestos por las demás defensas y solicitó la confirmación de la resolución apelada.



2.3.14. Defensa técnica de Rafael Arcangel Herrera Mariños

- Solicitó que se declaren infundados los recursos de apelación interpuestos por el Ministerio Público y la Procuraduría. Indicó que se adhería íntegramente a los argumentos expuestos por las demás defensas, sin formular planteamientos adicionales.

- No obstante, enfatizó que la sentencia emitida por el Tribunal Constitucional constituye un pronunciamiento de obligatorio cumplimiento que debe ejecutarse de manera inmediata y en sus propios términos, sin que corresponda efectuar reinterpretaciones o condicionamientos respecto de su contenido y alcances. Sobre esa base, sostuvo que las impugnaciones formuladas carecen de sustento y deben ser desestimadas.

2.3.15. Defensa técnica de Ana Cecilia Matsuno Fuchigami

- Sostuvo que la tesis fiscal se sustenta únicamente en el punto cuarto de la sentencia del Tribunal Constitucional, referido a dejar sin efecto las actuaciones procesales desde el inicio de las investigaciones preliminares, omitiendo considerar el alcance del extremo mediante el cual se declararon nulas las resoluciones que habían rechazado las excepciones de improcedencia de acción planteadas por la defensa.

- En ese sentido, argumentó que el verdadero efecto de la sentencia constitucional radica en haber dejado sin efecto las resoluciones que declararon infundadas dichas excepciones, pues, de conformidad con el artículo 6 del Código Procesal Penal, cuando una excepción de naturaleza de acción es amparada corresponde el sobreseimiento definitivo del proceso. Por ello, sostuvo que la consecuencia jurídica de la decisión del Tribunal Constitucional no era la simple retroacción del procedimiento, sino la desaparición misma de la persecución penal respecto de los delitos cuestionados.

- Asimismo, señaló que la interpretación del Ministerio Público desconoce el origen y finalidad del proceso constitucional de hábeas corpus, el cual fue promovido para cuestionar el ejercicio del ius puniendi estatal respecto de hechos que, según lo determinado por el Tribunal Constitucional, no constituían delito al momento de su realización. En tal sentido, indicó que la controversia no podía reducirse a una discusión estrictamente procesal, pues el problema central era la vulneración del principio de legalidad penal.

- Finalmente, sostuvo que, una vez establecido por el Tribunal Constitucional que los hechos imputados carecían de relevancia penal, carecía de sentido debatir cuestiones procesales vinculadas a una eventual continuación del proceso. Añadió que el juez de primera instancia ejecutó correctamente la sentencia constitucional y extendió sus efectos a los demás coprocesados en atención a que la imputación formulada por el Ministerio Público respondía a una misma construcción fáctica y acusatoria. Por ello, solicitó que se confirme la resolución apelada.



2.3.16. Defensa técnica de José Ricardo Martín Briceño Villena

- Sostuvo que la resolución apelada se encuentra debidamente motivada y que el juez sí fundamentó su competencia para ejecutar la sentencia del Tribunal Constitucional, remitiéndose a los fundamentos desarrollados en la propia resolución. Destacó que el fundamento 97 de la sentencia constitucional ordenó expresamente al juez resolver la situación jurídica de la beneficiaria, sin disponer la reposición del proceso ni la renovación de actos procesales, por lo que correspondía emitir una decisión definitiva sobre la situación jurídica derivada de la vulneración constitucional constatada.

- Asimismo, argumentó que el debate no versa sobre una nulidad procesal orientada a subsanar defectos o permitir nuevas actuaciones fiscales, sino sobre una sanción constitucional derivada de la vulneración del principio de legalidad penal. En esa línea, sostuvo que el Tribunal Constitucional, particularmente en el fundamento 95, dejó sin efecto todas las actuaciones dirigidas a inculpar a la beneficiaria por hechos que carecían de relevancia penal, de modo que la invalidez declarada no tenía por finalidad reabrir la investigación sino impedir la continuación de una persecución incompatible con la Constitución.

- Añadió que la consecuencia jurídica de estimar una excepción de naturaleza de acción por inexistencia de delito es el sobreseimiento definitivo, por lo que la decisión adoptada por el juez resultaba coherente con los efectos propios de la sentencia constitucional. Señaló además que el artículo 352 del Código Procesal Penal facultaba al órgano jurisdiccional para emitir dicho pronunciamiento, precisando que el caso se desarrolla en un contexto excepcional, pues no se trata de una situación procesal ordinaria sino de la ejecución de una sentencia del Tribunal Constitucional.

- Respecto de la extensión de los efectos de la sentencia, indicó que el juez dedicó un análisis específico a este punto, sustentando la aplicación del principio de igualdad y la similitud de las imputaciones formuladas contra los demás procesados. Recordó además que la propia Sala ya había reconocido efectos extensivos en precedentes vinculados al mismo caso, como las decisiones emitidas en relación con Arsenio Oré y José Chlimper.

- Finalmente, rechazó la interpretación según la cual el Tribunal Constitucional habría ordenado devolver el caso al Ministerio Público para una nueva evaluación. Preciso que la sentencia constitucional no declaró nulos los requerimientos de sobreseimiento formulados por la propia Fiscalía ni ordenó reiniciar la investigación, sino que únicamente invalidó los actos orientados a sostener una imputación que vulneraba el principio de legalidad. Por ello, concluyó que las apelaciones del Ministerio Público y de la Procuraduría carecen de sustento jurídico y solicitó que se confirme íntegramente la resolución recurrida.



2.3.17. Defensa técnica de Jorge Alfredo Trelles Montero

- La defensa se adhirió a los argumentos expuestos por las demás defensas y sostuvo que el propio Ministerio Público ha reconocido, tanto en su recurso de apelación como durante la audiencia, que no cuestiona la ejecución de la sentencia del Tribunal Constitucional, sino únicamente quién es el órgano competente para ejecutarla.
- En ese sentido, rechazó el agravio referido a una supuesta falta de motivación sobre la competencia del juez de investigación preparatoria. Señaló que la resolución impugnada desarrolla de manera expresa y suficiente las razones que justifican la competencia judicial para ejecutar la sentencia constitucional, precisando que en el apartado correspondiente el juez expuso diversos fundamentos que explican por qué le corresponde resolver directamente la situación jurídica derivada del fallo constitucional.
- Asimismo, destacó que el juez no solo fundamentó su competencia, sino también explicó por qué no resultaba necesario devolver el expediente al Ministerio Público para que este adopte una nueva decisión. Según la defensa, tales consideraciones respondieron precisamente a los cuestionamientos formulados por la Fiscalía respecto del alcance de las facultades conferidas al órgano jurisdiccional por el Tribunal Constitucional.
- Por ello, concluyó que la resolución recurrida contiene una motivación suficiente tanto respecto de la competencia del juez como de la improcedencia de remitir nuevamente los actuados a la Fiscalía, razón por la cual solicitó que se declaren infundados los recursos de apelación interpuestos por el Ministerio Público y la Procuraduría. Finalmente, resaltó que la Procuraduría ni siquiera formuló agravios específicos relacionados con su patrocinado, lo que evidenciaría aún más la falta de sustento de la impugnación.

2.3.18. Defensa técnica de Hugo Tasayco Mendoza

- Centró su intervención en refutar el agravio formulado por la Procuraduría respecto de la improcedencia de extender a su patrocinado los efectos de la resolución apelada. Señaló que la Procuraduría sostiene que la situación jurídica de Tasayco sería distinta porque se le atribuye haber realizado actos de “depósito” de dinero, conducta que, a su criterio, lo diferenciaría de la imputación atribuida a Keiko Fujimori. Frente a ello, la defensa precisó que el verbo “depositar” ni siquiera constituye un verbo rector autónomo del delito imputado. Explicó que a su patrocinado no se le atribuyó un hecho aislado, sino haber efectuado depósitos en cuentas del partido político como parte de una secuencia de actos integrados dentro de la tesis fiscal de lavado de activos, cuyo núcleo se vinculaba finalmente al verbo rector “convertir”. En consecuencia, sostuvo que la imputación formulada contra su patrocinado formaba parte de la misma construcción fáctica y jurídica analizada por el Tribunal Constitucional.



- En esa línea, argumentó que el juez actuó correctamente al extender los efectos de la sentencia constitucional a su patrocinado, pues este se encontraba comprendido dentro de la misma imputación global que sustentaba el caso. Añadió que la posición de la Procuraduría conduce a una contradicción lógica, ya que pretende sostener que el hecho principal atribuido a Keiko Fujimori resulta atípico, mientras que los actos que integran y conforman ese mismo hecho conservarían relevancia penal de manera independiente.

- Por ello, afirmó que dicha postura rompe la unidad de la imputación construida por el Ministerio Público y desconoce que todos los actos atribuidos formaban parte de una misma secuencia fáctica. Finalmente, solicitó que se confirme la resolución venida en grado y se declaren infundados los recursos de apelación interpuestos por la Procuraduría y el Ministerio Público.

2.3.19. Defensa técnica común de Milagros Doris Maravi Sumar y Raúl Ernesto Maravi Sumar

- La defensa técnica común solicitó que se confirme la resolución venida en grado y se declaren infundados los recursos de apelación interpuestos por el Ministerio Público y la Procuraduría. Sostuvo que la tesis fiscal parte de una interpretación errónea de la sentencia del Tribunal Constitucional al pretender que el Poder Judicial actúe únicamente como un órgano de trámite, limitándose a remitir los actuados al Ministerio Público para que este decida cómo ejecutar el fallo constitucional.

- Destacó que el Tribunal Constitucional fue expreso al encomendar al juez de investigación preparatoria la emisión de un pronunciamiento sobre la situación jurídica del caso. En ese sentido, rechazó el argumento fiscal referido a una supuesta incongruencia o falta de motivación de la resolución apelada, señalando que el juez desarrolló de manera suficiente las razones de su competencia y explicó por qué no correspondía devolver el expediente a la Fiscalía. Recordó que, en particular, el juez fundamentó que, en su condición de juez de garantías, le correspondía ejecutar la sentencia constitucional y determinar el mecanismo procesal más idóneo para restablecer los derechos vulnerados, concluyendo que dicho mecanismo era el sobreseimiento.

- Asimismo, resaltó que ni el Ministerio Público ni la Procuraduría formularon agravios específicos respecto de sus patrocinados, quienes habrían sido incorporados a las impugnaciones de manera genérica. Añadió que, en el proceso principal, el propio Ministerio Público había solicitado el sobreseimiento respecto de ambos defendidos y que la Procuraduría no se había opuesto a dicha pretensión, por lo que resultaba contradictorio que ahora se solicite la nulidad de una decisión que conduce al mismo resultado que previamente había sido aceptado por las propias partes impugnantes. Sostuvo además que una eventual devolución del expediente a la Fiscalía generaría un riesgo para derechos fundamentales como el plazo



razonable, la legalidad y la economía procesal, especialmente cuando se trata de una investigación que se ha prolongado durante varios años.

- Finalmente, en relación con la oposición de la Procuraduría a la extensión de los efectos de la sentencia constitucional, señaló que a sus patrocinados se les atribuye una participación en calidad de cómplices. Por ello, consideró jurídicamente incongruente sostener que una decisión que declara atípico el hecho atribuido a los autores principales no pueda extenderse a quienes habrían participado accesoriamente en ese mismo hecho. En apoyo de esta posición, invocó jurisprudencia que reconoce la posibilidad de extender los efectos de la cosa juzgada a otros investigados comprendidos en la misma situación jurídica y fáctica. Por tales razones, reiteró su pedido de que se confirmen todos los extremos de la resolución apelada.

2.3.20. Defensa técnica de Johanna Mitsuko Myers y Melissa Keiko Sasaki

- Sostuvo que el Tribunal Constitucional ya determinó que la imputación basada en la recepción de dinero para campañas políticas vulneraba el principio de legalidad, debido a que los hechos atribuidos eran anteriores a la incorporación normativa de la modalidad de lavado de activos que pretendía aplicarse en el caso. En consecuencia, afirmó que la cuestión central del debate no radica en establecer si los fondos tenían origen lícito o ilícito, sino en reconocer que el marco fáctico utilizado por la Fiscalía carece de aptitud para sustentar válidamente una imputación por lavado de activos.

- La defensa argumentó que la sentencia constitucional no solo cuestionó aspectos accesorios de la imputación, sino que afectó su estructura misma, al concluir que los hechos atribuidos no podían subsumirse válidamente en el delito imputado conforme al principio de legalidad. Por ello, sostuvo que la declaración de atipicidad reconocida respecto de los hechos atribuidos a Keiko Fujimori resulta plenamente trasladable a sus patrocinadas, al encontrarse comprendidas dentro del mismo contexto fáctico y de la misma construcción incriminatoria desarrollada por el Ministerio Público.

- En esa línea, señaló que el juez de primera instancia actuó correctamente al extender los efectos de la sentencia constitucional a Johanna Mitsuko Myers y Melissa Keiko Sasaki, pues la situación jurídica de ambas deriva del mismo núcleo de imputación que fue considerado incompatible con el principio de legalidad. Por tales razones, solicitó a la Sala confirmar la resolución apelada y rechazar las impugnaciones formuladas por el Ministerio Público y la Procuraduría.

2.3.21. Defensa técnica de Nolberto Rimarachin Díaz



- Sostuvo que su patrocinado presenta una situación particular, pues se trata de un agricultor de la región San Martín que fue incorporado al proceso pese a no tener relación con las conductas que posteriormente fueron cuestionadas constitucionalmente. La defensa recordó que, incluso antes del pronunciamiento del Tribunal Constitucional, el propio Ministerio Público había formulado un requerimiento mixto en el que solicitó el sobreseimiento de Nolberto Rimarachín Díaz y de otros investigados.

- En ese contexto, señaló que la Resolución N.º 3, de fecha 13 de enero de 2026, al extender los efectos de la sentencia del Tribunal Constitucional a su patrocinado, constituyó una decisión de justicia material y de respeto al principio de igualdad. Argumentó que, tratándose de una sentencia constitucional emitida en un proceso de hábeas corpus, resultaba plenamente procedente la aplicación del efecto extensivo a quienes se encontraban en una situación jurídica sustancialmente similar. Asimismo, destacó que el juez de investigación preparatoria, en su condición de juez de garantías, actuó correctamente al aplicar dicho efecto extensivo, pues habría sido ilógico limitar los alcances de la sentencia únicamente a algunos procesados y excluir a otros que integraban la misma investigación y se encontraban sometidos a idéntica afectación de derechos fundamentales.

- La defensa enfatizó que el mandato del Tribunal Constitucional fue expreso y de obligatorio cumplimiento, por lo que una decisión distinta habría implicado desconocer la tutela jurisdiccional efectiva, el principio de legalidad y el deber de acatamiento de las resoluciones constitucionales. Añadió que retrotraer nuevamente el caso a la esfera del Ministerio Público significaría prolongar injustificadamente una investigación que se ha extendido durante años y volver a colocar a su patrocinado en una situación de incertidumbre jurídica. Por estas razones, concluyó que la actuación del juez de investigación preparatoria fue correcta y que la aplicación del efecto extensivo a favor de Nolberto Rimarachín Díaz resultaba plenamente justificada, solicitando que se declaren infundados los recursos de apelación interpuestos por el Ministerio Público y la Procuraduría, y se confirme la resolución impugnada.

2.3.22. Defensa técnica de Mark Vito Villanella

- Sostuvo que carece de sentido jurídico devolver el expediente al Ministerio Público para que sea precisamente dicho órgano, al que la sentencia del Tribunal Constitucional atribuyó la afectación de derechos fundamentales, quien determine la forma de corregir esa vulneración. Según la defensa, el propio Tribunal Constitucional, especialmente en el fundamento 96 de su sentencia, ya estableció los parámetros para poner fin a dicha situación.

- Asimismo, argumentó que la pretensión fiscal carece de utilidad práctica, pues si el Tribunal Constitucional ya concluyó que los hechos imputados son atípicos, el resultado al que necesariamente arribaría el Ministerio Público sería un archivo definitivo. En consecuencia,



trasladar nuevamente todo el expediente a la Fiscalía únicamente para que emita una decisión que ya fue materialmente adoptada por el juez de garantías constituiría una actuación innecesaria y carente de razonabilidad. La defensa enfatizó que el juez de investigación preparatoria ya cauteló adecuadamente los derechos involucrados al ejecutar directamente la sentencia constitucional y resolver la situación jurídica de los procesados, conforme al mandato expreso del Tribunal Constitucional.

- Finalmente, sostuvo que la tesis propuesta por el Ministerio Público no solo vulneraría el principio de economía procesal al generar actuaciones redundantes e innecesarias, sino que además prolongaría indebidamente la duración del proceso, afectando nuevamente el derecho al plazo razonable de los investigados. Por tales razones, solicitó que se declaren infundados los recursos de apelación interpuestos por el Ministerio Público y la Procuraduría, confirmándose la resolución recurrida.

2.3.23. Defensa técnica de Giancarlos Bertini Vivanco

-Sostuvo que la controversia no se limita a una discusión sobre un auto de sobreseimiento ni a una discrepancia respecto de actos procesales específicos, sino que involucra la correcta ejecución de una sentencia del Tribunal Constitucional dentro de un proceso penal complejo cuya estructura acusatoria fue sometida a control constitucional.

- En ese sentido, argumentó que los apelantes pretenden reducir indebidamente el debate a una evaluación individualizada de los distintos procesados o de los verbos rectores atribuidos a cada uno de ellos, cuando lo verdaderamente relevante es que el Tribunal Constitucional cuestionó el núcleo mismo de la construcción incriminatoria. Por ello, afirmó que la resolución recurrida ejecutó correctamente la sentencia constitucional y se encuentra debidamente motivada.

- Asimismo, señaló que los recurrentes sostienen erróneamente que los efectos de la sentencia constitucional debían limitarse exclusivamente a la señora Keiko Fujimori, omitiendo que el Tribunal Constitucional declaró la atipicidad de los hechos imputados por vulneración del principio de legalidad penal. Según explicó, la modalidad de receptación patrimonial incorporada al delito de lavado de activos fue introducida al ordenamiento jurídico con posterioridad a los hechos investigados, por lo que la conducta atribuida carecía de relevancia penal al momento de su realización. Sobre esa base, indicó que, si la supuesta receptación patrimonial resulta atípica, también lo son las conductas posteriores que la acusación vinculaba a dicho hecho principal, como los actos de recolección, administración o simulación que se atribuyen a otros investigados, entre ellos su patrocinado. Preciso que este razonamiento fue desarrollado por el juez en los fundamentos 87 y 88 de la resolución recurrida y encuentra respaldo en el fundamento 56 de la sentencia del Tribunal Constitucional.



- Agregó que, conforme a la propia tesis fiscal, se trataría de un único hecho ejecutado por diversos agentes, de modo que, si el hecho principal ha sido declarado atípico, no resulta jurídicamente posible mantener una persecución penal fragmentada respecto de quienes habrían participado en actos derivados de aquel mismo supuesto fáctico. Adicionalmente, invocó la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, señalando que dicho tribunal ha reconocido que el sometimiento prolongado a un proceso penal constituye por sí mismo una afectación relevante de derechos fundamentales. En tal sentido, sostuvo que el proceso penal no puede convertirse en un mecanismo de incertidumbre permanente ni de desgaste indefinido para los procesados.

- Finalmente, destacó que la prolongada duración del caso ha generado años de incertidumbre jurídica y afectaciones personales para los investigados, incluido su patrocinado, por lo que consideró que la confirmación del sobreseimiento constituye una medida necesaria para restablecer plenamente los derechos comprometidos. Por estas razones, solicitó que se declaren infundados los recursos de apelación y se confirme la resolución impugnada en todos sus extremos.

2.4. RECURSO DE APELACION DE MARK VITO VILLANELA Y LA EMPRESA MVV BIENES RAICES S.A.C.

- La defensa técnica de **Mark Vito Villanella** y de **MVV Bienes Raíces S.A.C.** solicitó la revocatoria parcial de la resolución apelada, cuestionando que el juez de primera instancia hubiera excluido a sus patrocinados de los efectos extensivos de la sentencia del Tribunal Constitucional.

- En primer lugar, sostuvo que el juez interpretó erróneamente el alcance de la sentencia constitucional. Señaló que el Tribunal Constitucional declaró que la investigación fiscal se sustentó en actos de recepción de dinero anteriores a noviembre de 2016, cuya criminalización como lavado de activos suponía una aplicación retroactiva de la ley penal. En tal sentido, argumentó que la atipicidad declarada por el Tribunal no se limitaba a los aportes destinados a campañas electorales, sino que alcanzaba a toda la secuencia de actos posteriores derivados de esa supuesta recepción de fondos, incluyendo la adquisición de inmuebles y los servicios de corretaje inmobiliario atribuidos a Mark Vito Villanella y a la empresa MVV Bienes Raíces S.A.C.

- Como segundo agravio, denunció una vulneración del principio de igualdad en la aplicación de la ley. La defensa sostuvo que el juez realizó una comparación equivocada entre las imputaciones formuladas contra Keiko Fujimori y las atribuidas a sus patrocinados, cuando lo correcto era verificar si la declaración de atipicidad efectuada por el Tribunal Constitucional respecto de la recepción de fondos también resultaba aplicable a Mark Vito y a la empresa. Afirmó que ambos compartían el mismo marco fáctico y jurídico, pues las imputaciones se



sustentaban en las mismas fuentes de financiamiento presuntamente ilícitas, los mismos hechos de recepción de dinero y la misma estructura incriminatoria.

- Asimismo, destacó que tanto Keiko Fujimori como Mark Vito fueron comprendidos dentro de la misma imputación por organización criminal. Según la disposición de formalización, a Fujimori se le atribuía el liderazgo de la organización y a Mark Vito la integración de uno de sus aparatos operativos. Por ello, consideró contradictorio que el juez reconociera la aplicación de la sentencia constitucional respecto de la presunta líder de la organización, pero negara sus efectos a quien era considerado un integrante subordinado dentro de la misma estructura.
- La defensa también cuestionó la conclusión del juez según la cual la imputación contra Mark Vito sería distinta por estar vinculada a la compra de inmuebles. Indicó que la propia tesis fiscal sostenía que dichos bienes habrían sido adquiridos con los mismos fondos cuya recepción fue considerada atípica por el Tribunal Constitucional. Además, recordó que algunos de esos inmuebles, como el terreno de Cieneguilla, también formaban parte de las imputaciones dirigidas contra Keiko Fujimori, por lo que no existía una diferencia material que justificara un tratamiento distinto.
- Respecto de **MVV Bienes Raíces S.A.C.**, la defensa sostuvo que la empresa fue incorporada al proceso como un supuesto instrumento para ocultar o canalizar fondos vinculados a la misma hipótesis de lavado de activos atribuida a Keiko Fujimori. En consecuencia, argumentó que, si la premisa central de dicha imputación había sido declarada incompatible con el principio de legalidad, tampoco podía mantenerse vigente la persecución penal contra la empresa.
- Finalmente, la defensa afirmó que la imputación contra Mark Vito y MVV Bienes Raíces S.A.C. no era autónoma, sino dependiente de la misma construcción fáctica y jurídica cuestionada por el Tribunal Constitucional. Por ello, sostuvo que la exclusión de sus patrocinados de los efectos extensivos de la sentencia vulneraba los principios de igualdad, legalidad penal y debida motivación, solicitando que se les otorgue el mismo tratamiento reconocido a los demás coprocesados comprendidos en la resolución apelada.

2.4.1. Absolución opositora del Ministerio Público

- Sostuvo que, respecto de **Mark Vito Villanella**, coincidía con la conclusión alcanzada por el juez de primera instancia en cuanto a que su situación jurídica era distinta de la de Keiko Fujimori y de los demás coprocesados beneficiados con la extensión de los efectos de la sentencia del Tribunal Constitucional. Sin embargo, reiteró que el juez carecía de competencia para efectuar dicho análisis, pues, a su criterio, la sentencia constitucional había retrotraído el



proceso hasta la etapa de investigaciones preliminares, correspondiendo al Ministerio Público determinar la forma de ejecución del fallo.

- En esa línea, señaló que el requerimiento mixto al que hacía referencia la defensa había quedado sin efecto por mandato expreso del Tribunal Constitucional, por lo que el juez no podía basarse en dicho acto procesal para resolver la situación jurídica de Mark Vito. Según la Fiscalía, antes de cualquier pronunciamiento judicial era necesario que los actuados retornaran al Ministerio Público para que este evaluara y ejecutara la sentencia constitucional dentro de sus atribuciones.

- Asimismo, defendió la tesis de que la situación de Mark Vito era materialmente distinta de la de Keiko Fujimori. Explicó que el Tribunal Constitucional declaró la atipicidad de los hechos vinculados a la recepción de aportes de campaña y a la supuesta ocultación de dichos aportes mediante falsos aportantes, conducta atribuida a Keiko Fujimori y que fue analizada bajo la figura de la receptación patrimonial.

- Por el contrario, indicó que a Mark Vito no se le imputaba haber recibido dinero para campañas políticas ni haber intervenido en la supuesta recepción de aportes. Lo que se le atribuía era la realización de actos de conversión y transferencia de activos mediante la adquisición de bienes inmuebles y la utilización de la empresa MVV Bienes Raíces S.A.C., conductas que, según la tesis fiscal, constituían una modalidad distinta dentro del delito de lavado de activos.

- En consecuencia, la Fiscalía sostuvo que los hechos atribuidos a Mark Vito no guardaban identidad con aquellos que motivaron la decisión favorable del Tribunal Constitucional respecto de Keiko Fujimori. Por ello, consideró correcto que el juez hubiera advertido esa diferencia material entre ambas imputaciones, aunque insistió en que no le correspondía efectuar tal evaluación por carecer de competencia para pronunciarse sobre el fondo del asunto en esa etapa procesal.

2.4.2. Absolución opositora de la Procuraduría Pública

- La Procuraduría respaldó la posición del Ministerio Público respecto de **Mark Vito Villanella** y sostuvo que su situación jurídica no era equiparable a la de Keiko Fujimori, por lo que no correspondía extenderle automáticamente los efectos de la sentencia del Tribunal Constitucional. Argumentó que, según la propia imputación fiscal, a Mark Vito se le atribuyen actos vinculados a contrataciones de corretaje inmobiliario y operaciones realizadas a través de la empresa **MVV Bienes Raíces S.A.C.** durante el período comprendido entre 2014 y 2018. En tal sentido, destacó que la imputación abarca hechos posteriores a noviembre de 2016 y comprende supuestos actos de conversión de activos que se habrían prolongado hasta el año 2018.



- Sobre esa base, la Procuraduría afirmó que no se estaba ante el mismo supuesto analizado por el Tribunal Constitucional respecto de Keiko Fujimori, cuya controversia se centró en la aplicación retroactiva de la figura de receptación patrimonial por la recepción de aportes de campaña. Según su posición, las conductas atribuidas a Mark Vito presentan características distintas y, por ello, requieren una evaluación individualizada.
- Asimismo, señaló que la sentencia del Tribunal Constitucional no declaró inexistentes los hechos investigados ni negó la presunta recepción de dinero proveniente de la denominada “Caja 2” de Odebrecht o de otras fuentes consideradas ilícitas por la tesis fiscal. A criterio de la Procuraduría, el Tribunal únicamente cuestionó la subsunción jurídica realizada respecto de determinados hechos, mas no descartó la ocurrencia material de los acontecimientos investigados.
- Finalmente, sostuvo que las observaciones constitucionales formuladas respecto de la imputación contra Keiko Fujimori no resultan trasladables automáticamente a Mark Vito Villanella, pues de la acusación fiscal se desprende que las conductas atribuidas a este último responden a una estructura fáctica diferente, vinculada específicamente a actos de conversión y operaciones inmobiliarias, razón por la cual consideró improcedente la aplicación extensiva de la sentencia constitucional en su favor.

TERCERO. DE LOS ARGUMENTOS Y PRONUNCIAMIENTO DEL COLEGIADO

3.1. Premisas normativas preliminares

El Tribunal Constitucional representa el órgano de control de la Constitución por imperio del art. 201 de nuestra Carta Magna. En los procesos de hábeas corpus, sus decisiones emitidas en última y definitiva instancia, cuando se pronuncian sobre el fondo, agotan la jurisdicción nacional y producen cosa juzgada constitucional (art. 202.2). asimismo, contra ellas no procede recurso ordinario ni impugnación ulterior, sin perjuicio de los mecanismos estrictamente limitados de aclaración, subsanación de error material u omisión dentro del plazo legal (Art. VI del T.P. del Código Procesal Constitucional. Arts. 117, 121 – *carácter inimpugnable de las sentencias del Tribunal Constitucional*)

En ese marco, deviene inadmisibile cualquier intento de transformar la apelación penal en una instancia de revisión, corrección o restricción de la ratio decidendi del Tribunal Constitucional. La Sala Penal puede controlar si el juez ejecutó correctamente el fallo constitucional, pero no puede decidir si el Tribunal



Constitucional se equivocó al interpretar la imputación fiscal o al identificar la afectación al principio de legalidad penal.¹

Este límite, además, se compadece con la posición asumida por el propio Ministerio Público en audiencia de apelación, en la que expresamente sostuvo que no cuestionaba la Sentencia del Tribunal Constitucional, sino la forma de ejecución y la competencia del juez de investigación preparatoria. Por tanto, el *thema decidendum* no autoriza revisar la sentencia constitucional; solo permite examinar si la ejecución efectuada por la Resolución N. 03 fue jurídicamente válida.

Así las cosas, cabe delimitar una regla de decisión: la Sala Penal no es instancia revisora del Tribunal Constitucional. Su competencia en esta apelación se agota en verificar si el juez penal ejecutó el fallo constitucional de manera fiel, razonable, útil y eficaz.

3.2. De la competencia constitucional del juez de ejecución del Juez Penal

Respecto del presupuesto de la competencia es menester considerar -de modo previo- que este no puede reducirse a una lectura formalista de la etapa procesal

Los jueces de la República no se encuentran sometidos a una función competencial exclusiva y excluyente que impida considerar alguna ampliación funcional proveniente de fuente constitucional. Así; la competencia ordinaria delimita el ámbito regular de actuación de los órganos jurisdiccionales; sin embargo, cuando una sentencia firme del Tribunal Constitucional ordena a un juez concreto ejecutar una decisión restitutoria, surge una **competencia constitucional de ejecución** que no nace de la voluntad del juez, sino del mandato directo del máximo intérprete de la Constitución.

En el presente caso, y según examen de la resolución materia de alzada, se tiene que el Décimo Juzgado de Investigación Preparatoria no asumió competencia funcional por alguna decisión subjetiva o interpretación abstracta; menos se evidencia alguna expansión “voluntarista” de sus atribuciones como Juez. Sino; la asumió porque la Sentencia 185/2025 emitida por el Tribunal Constitucional en ejercicio de sus funciones, le ordenó expresamente -a dicho órgano- resolver en el

¹ Art. III del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional: “(1...) el juez y el Tribunal Constitucional deben adecuar la exigencia de las formalidades previstas en este código al logro de los fines de los procesos constitucionales”



más breve término y conforme a sus fundamentos, la situación jurídica de Keiko Sofía Fujimori Higuchi. Dejar sin efecto los actos viciados no podía convertir en inútil el mandato dirigido al juez; al contrario, exigía que dicho juez materializara el efecto reparador de la sentencia constitucional.

Aceptar la tesis contraria supondría que el punto resolutivo que ordena al Juzgado resolver carece de efecto jurídico. Tal lectura no es constitucionalmente admisible. La sentencia debe interpretarse como unidad normativa y no mediante una fragmentación que haga inútil una parte de su decisión

3.3. Doble Título Competencial: Procesal Penal y Constitucional

En el caso concreto se puede advertir que la competencia del Décimo Juzgado de Investigación Preparatoria tiene un **doble** título; **a)** el primero es procesal penal: el caso se encontraba judicializado desde la formalización de la investigación preparatoria y sus ampliaciones, comunicadas al órgano jurisdiccional conforme al artículo 336.3 del Código Procesal Penal. La Disposición N. 84 formalizó la investigación; la Disposición N. 86 acumuló carpetas; y la Disposición N. 209 amplió y precisó la formalización en una causa ya sometida a control judicial. **b)** el segundo título es constitucional: el Tribunal Constitucional ordenó expresamente al Décimo Juzgado resolver una situación jurídica. Esa orden no representaba una sugerencia ni una remisión decorativa. Es un mandato imperativo de ejecución que el juez debía cumplir sin calificar, interpretar, restringir o neutralizar sus fundamentos; en palabras sencillas, la autoridad judicial ordinaria no podía eludir remitiendo los actuados al Ministerio Público; para que este, definiera “nuevamente” aquello que ya había sido resuelto constitucionalmente.

Por otro lado, debemos señalar que la expresión “dejar sin efecto todos los actos precedentes” se entiende y debe entenderse como una eliminación de la eficacia de los actos lesivos para sostener una persecución penal constitucionalmente inválida, no como eliminación de la competencia del órgano judicial encargado de ejecutar la sentencia. Pensar lo contrario importaría una paradoja insostenible, en tanto que, estaríamos ante una sentencia que -por un lado- ordenaría al juez resolver y, simultáneamente, lo privaría de esa misma posibilidad, contradicción inadmisibles en cualquier sistema jurídico (“*contradictio in adjecto*”).

3.4. Delimitación jurídico procesal para no incurrir en activismo judicial



Conviene a derecho dejar establecido que, la ejecución de una sentencia constitucional firme no constituye activismo judicial; activismo sería que el juez ordinario pretendiera reemplazar la ratio decidendi del Tribunal Constitucional por su propia apreciación, o que restringiera sus efectos con base a preferencias subjetivas, o de interpretación abstracta desvinculadas del texto del fallo o formalismos carentes de anclaje constitucional. Aquí ocurrió lo contrario: el juez no sustituyó el fallo constitucional, sino que le otorgó eficacia procesal penal.

La toga judicial (parafraseando y evocando a Calamandrei P.), no expresa una voluntad personal de poder, sino la impersonalidad de la función (*simboliza la función y no la voluntad personal del Juez*).², en ese entender, no le autoriza a relativizar una sentencia constitucional firme ni a condicionar su cumplimiento a la conveniencia institucional del órgano persecutor. La impartición de justicia libre, justa y arreglada a derecho exige obedecer la Constitución, respetar la cosa juzgada constitucional y evitar que una persecución penal declarada incompatible con la legalidad y el plazo razonable continúe produciendo efectos lesivos.

En síntesis; cuando el Tribunal Constitucional ordena a un juez penal resolver la situación jurídica derivada de una sentencia estimatoria de hábeas corpus, ese juez asume una competencia jurisdiccional restitutoria. Dicha competencia no le permite investigar ni acusar; le impone dictar el acto procesal necesario para restituir el derecho vulnerado, especialmente cuando el vicio declarado es material y no meramente formal

3.5. Naturaleza material del vicio declarado así por el tribunal constitucional

La tesis impugnatoria parte de una premisa equivocada; asume que el Tribunal Constitucional identificó una nulidad formal que exigía retrotraer la causa para que el Ministerio Público decidiera nuevamente. Sin embargo, la Sentencia 185/2025 no declaró un simple defecto procedimental subsanable; sino, declaró afectaciones materiales al principio de legalidad penal, a la tipicidad, a la irretroactividad desfavorable y al plazo razonable.

Precisamente luego de examinar se tiene que, el fundamento 54 de la sentencia constitucional explicó que la modalidad de receptación patrimonial fue incorporada

² Calamandrei, Piero. *Elogio de los jueces escrito por un abogado*. Trad. Santiago Sentís e Isaac J. Medina. Madrid: Editorial Reus, 2009, cap. II, “De la urbanidad o bien de la discreción en los jueces”.



por el Decreto Legislativo 1249, vigente desde el 26 de noviembre de 2016, y que no existía ni en la Ley N°27765 aplicable a la campaña 2011 ni en el Decreto Legislativo N°1106 aplicable a la campaña 2016. Seguidamente el fundamento 56 precisó que lo relevante no era elegir discrecionalmente una variante del lavado de activos, sino examinar los hechos atribuidos y confrontarlos con el tipo penal vigente al momento de su realización.

La sentencia también resaltó la insuficiente delimitación del delito fuente, las dudas sobre el conocimiento del origen ilícito, la centralidad del llamado pitufo y la inexistencia, al momento de los hechos, de un delito de financiamiento prohibido de organizaciones políticas. Asimismo, respecto de organización criminal, cuestionó la equiparación entre finalidad política electoral y finalidad delictiva.

Ergo, si la afectación declarada es material, la consecuencia no puede ser “renovar actos” para reconstruir la misma persecución. La retroacción tiene sentido cuando subsiste un objeto penal viable; no cuando el máximo intérprete de la Constitución ha declarado que la imputación carece de sustento jurídico para continuar

CUARTO: Presupuesto metodológico de la motivación de fondo.

4.1. Superadas las premisas normativas preliminares, delimitado el alcance de la competencia constitucional del juez penal ejecutor y precisada la naturaleza material del vicio declarado por el Tribunal Constitucional, corresponde ingresar a la motivación de fondo de los agravios. Antes de ello, es menester fijar una pauta metodológica mínima; pues, la decisión que se adopte debe responder al Derecho, a la Constitución y a los actuados, no a la notoriedad pública del caso ni a la polarización sociopolítica que pueda acompañarlo. Esta precisión no es ornamental; sino constituye una exigencia de motivación reforzada en un proceso complejo, con pluralidad de imputados, diversidad de roles atribuidos y una sentencia constitucional firme cuya ejecución es materia de control.

4.2. En ese marco, la Sala debe dejar establecido que la postura jurisdiccional asumida -como ya se dijo- no constituye “activismo judicial”; activismo sería sustituir la ratio decidendi del Tribunal Constitucional por una valoración propia; restringir, corregir o matizar discrecionalmente los efectos de una sentencia constitucional firme; o convertir la competencia penal en un instrumento de oportunidad. Lo que corresponde, por el contrario, es verificar si la Resolución N.°03 ejecutó de manera fiel, razonable y eficaz el mandato constitucional recibido.



El juez penal ejecutor no actúa por expansión voluntarista de sus atribuciones, sino por mandato directo del órgano de control de la Constitución.

4.3. Por otro lado, la competencia constitucional de ejecución tampoco desconoce la estructura ordinaria del proceso penal. Pues, la competencia procesal ordinaria ordena y distribuye funciones; sin embargo, no puede ser empleada como cláusula cerrada y excluyente cuando el Tribunal Constitucional ordena expresamente a un juzgado de investigación preparatoria resolver la situación jurídica del favorecido; interpretar lo contrario conduciría a una contradicción insostenible (“reconocer que el Tribunal Constitucional ordenó resolver y, simultáneamente, afirmar que el órgano destinatario carecía de toda posibilidad jurídica de hacerlo”). Tal lectura vaciaría de contenido el fallo constitucional y sacrificaría su efecto útil.

4.4. También debe quedar delimitado que esta apelación no habilita a la Sala Penal a revisar la corrección dogmática, política o institucional de la Sentencia 185/2025. Además, ello se corresponde con la posición asumida por el propio Ministerio Público en audiencia, al sostener que “no cuestionaba la sentencia constitucional, sino la competencia del juez de investigación preparatoria para ejecutarla mediante sobreseimiento”. En consecuencia, el debate no consiste en determinar si el Tribunal Constitucional acertó o no, sino si la decisión apelada ejecutó válidamente lo decidido por dicho órgano constitucional.

4.5. Desde esa perspectiva, la autonomía del Ministerio Público y su titularidad en el ejercicio de la acción penal permanecen incólumes, pero no pueden entenderse como potestades inmunes al control constitucional; la autonomía fiscal opera dentro de la Constitución y no frente a ella. Por ello, cuando la jurisdicción constitucional declara que determinado núcleo fáctico-imputativo (matriz persecutoria), vulnera garantías materiales de legalidad penal, tipicidad, prohibición de retroactividad desfavorable y plazo razonable, el juez penal ejecutor no invade la función fiscal al dictar una consecuencia de cierre; contrario sensu, cumple una función jurisdiccional de garantía destinada a impedir que la lesión continúe produciendo efectos procesales.

4.6. Por tanto: el sobreseimiento que se examina, no debe ser confundido con una absolución anticipada ni con una valoración probatoria propia del juicio oral. Su naturaleza es distinta: constituye la traducción procesal penal de una clausura constitucional del objeto penal. Si la sentencia constitucional no declaró un defecto



formal subsanable, sino una afectación material a garantías de persecución penal, la respuesta procesal no podía ser la mera devolución de la causa para reconstruir la misma imputación bajo nuevas fórmulas. La retroacción solo resulta jurídicamente útil cuando subsiste un objeto penal constitucionalmente viable; cuando dicho objeto ha sido clausurado, la retroacción se convierte en dilación y la recomposición fiscal en desconocimiento indirecto de la cosa juzgada constitucional.

4.7. Bajo ese mismo criterio resultaría procesalmente pertinente individualizar las imputaciones, y sin revalorar pruebas, ni reconstruir responsabilidad penal o el reproche, sino que, a modo estrictamente dogmático y constitucional; verificar si las imputaciones atribuidas a cada procesado poseen una fuente ilícita autónoma o si, por el contrario, constituyen un tramo funcional del mismo núcleo fáctico de imputación que el Tribunal Constitucional declaró jurídicamente inviable (la extensión de sus efectos no puede ser automática). Esta pauta resulta especialmente relevante respecto de Mark Vito Villanella y MVV Bienes Raíces S.A.C. (considerar si la aparente diferencia de su caso radica o no en una fuente ilícita autónoma), por lo que, deberá escudriñarse el destino económico que se habría dado a parte del dinero; como inmuebles, corretajes o actividad societaria (*percatarse si el presupuesto de ilicitud, el contexto organizacional y la sospecha de conocimiento, dependen de la misma fuente originaria -presuntamente ilícita-: Keiko Fujimori, Fuerza Popular, aportes empresariales, campañas electorales y presunta organización criminal*), la imputación no adquiere autonomía por trasladarse del escenario partidario al patrimonial. En este considerando solo se fija el método; esto es, la neutralidad frente a la polarización, rechazo de todo activismo judicial, respeto a la cosa juzgada constitucional, control de ejecución y verificación de dependencia respecto de la fuente atribuida (en un Estado constitucional de derecho, la competencia judicial no puede representar una barrera frente a los derechos fundamentales); correspondiendo encausar el ejercicio de la función jurisdiccional para hacer efectiva una decisión constitucional firme dentro del orden jurídico nacional.

QUINTO: Para entender mejor el análisis de imputación individual de cada procesado, es menester delimitar el **presupuesto fáctico común de ilicitud** incluido en la hipótesis de atribución postulada por el Ministerio Público, a partir de dicha delimitación, y por razones metodológicas, se estima conveniente presentar -



-mediante un resumen sinóptico- la vinculación atribuida a cada persona natural y/o jurídica, de modo que el razonamiento pueda ser comprendido no solo por los sujetos procesales sino también por cualquier ciudadano interesado en el control racional de la decisión judicial. La finalidad de este apartado no es revalorar prueba ni sustituir el juicio de mérito que corresponde a la etapa procesal pertinente, Su función es distinta; identificar si la imputación fiscal, pese a distribuir roles diferenciados entre los procesados, se sostiene sobre una misma fuente común de atribución, en ese sentido, corresponde precisar que la diferencia entre dirigir, captar, depositar, simular aportes, firmar documentación, justificar ante la ONPE o instrumentalizar una empresa **no rompe** por si sola, **la unidad constitucional** del problema, cuando todos esos actos aparecen conectados con el mismo presupuesto de ilicitud, el mismo activo presuntamente maculado y la misma hipótesis fiscal de origen.

En esa línea la exposición individualizada que sigue nos permitirá ordenar la imputación atribuida a cada procesado y, a la vez, servirá como fundamento-respuesta frente a los agravios formulados por la procuraduría pública y el ministerio público, ello se realizará sin soslayar que el sustento argumentativo de estas inferencias conclusivas (será desarrollado con mayor amplitud en los fundamentos posteriores), veamos, entonces, caso por caso:

1. KEIKO SOFÍA FUJIMORI HIGUCHI

“Líder de la dirección política y dominio funcional de la fuente originaria -presuntamente ilícita- de fondos atribuida”.

Vinculación atribuida: La imputación fiscal la coloca como líder de la organización criminal y presidenta del partido Fuerza 2011, hoy Fuerza Popular. En esa posición se le atribuye haber orientado, coordinado y ordenado a los integrantes de la cúpula y del área financiera la captación, recolección, conversión y posterior inserción de activos no registrados en el circuito económico del partido, especialmente para las campañas presidenciales de 2011 y 2016; la hipótesis fiscal no describe un hecho aislado, sino una dirección de conjunto. Esto es, ordenar a Clemente Jaime Yoshiyama Tanaka, Jorge Javier Yoshiyama Sasaki, Pier Paolo Figari Mendoza, Augusto Bedoya Camere y otros operadores la recolección o recepción de dinero en efectivo, sin bancarización, no contabilizado y



luego presentado como aportes de campaña, actividades proselitistas o ingresos partidarios ante ONPE.

Nexo de dependencia con la fuente: Sabido es que la fuente del lavado atribuida no es individual ni autónoma. Según la acusación, el dinero provenía de Odebrecht, del grupo Credicorp o Dionisio Romero, del grupo Rassmuss o Sudamericana de Fibras, de CONFIEP y de otros empresarios; todos esos activos, habrían sido reunidos para financiar campañas y sostener la estructura política, por ello, la imputación de Keiko es el centro de dependencia de todas las demás; por consiguiente, si el Tribunal Constitucional descartó la viabilidad constitucional de imputarle recepción, tenencia, captación o recolección de activos de presunto origen ilícito -bajo esa hipótesis fiscal-, también queda comprometida la base de los roles subordinados que únicamente operaban dentro de esa misma fuente común.

Consecuencia constitucional: El sobreseimiento a su favor es la consecuencia directa de la Sentencia 185/2025. En tal sentido, esta superior sala no reexamina si existió o no delito; solo ejecuta la cosa juzgada constitucional que declaró que la imputación, tal como fue estructurada, vulnera legalidad, tipicidad, irretroactividad y plazo razonable. Esta conclusión opera como eje de toda la extensión inter comunis.

2. VICENTE IGNACIO SILVA CHECA

“Jefatura legal y coordinación de la cúpula”.

Vinculación atribuida: La imputación fiscal lo presenta como jefe del área legal de la organización, coordinador con la cúpula integrada por Clemente Yoshiyama Tanaka, Pier Paolo Figari Mendoza, Ana Rosa Herz, Adriana Tarazona y Keiko Fujimori. Bajo esa construcción, habría dispuesto la ejecución de actos de conversión y recolección de activos de Odebrecht, Rassmuss y Dionisio Romero, además de coordinar mecanismos de falsos aportantes, ingreso de dinero a cuentas partidarias y tratamiento documental posterior. La Fiscalía lo ubica no como un sujeto que lava por cuenta propia, sino como un operador jurídico de la misma estructura que habría dado cobertura, coordinación y dirección funcional a los mecanismos de captación, colocación y ocultamiento.



Nexo de dependencia con la fuente: El nexo con la fuente del delito de lavado es enteramente dependiente; en tanto que, los activos que se le atribuyen no nacen de una actividad propia de Silva Checa, sino de la misma fuente fiscal que alimenta la acusación principal: Odebrecht, Rassmuss/Sudamericana de Fibras, Credicorp/Grupo Romero y otros grupos económicos. Su rol se explica solo si previamente se acepta la existencia de la organización criminal atribuida a Fuerza Popular y la recepción de fondos de campaña que el Tribunal Constitucional consideró jurídicamente inviable en el caso de la fuente originaria presuntamente ilícita.

Consecuencia constitucional: Bajo tales premisas, corresponde confirmar el archivo dispuesto por el A quo, pues la imputación de Silva Checa no subsiste con autonomía. Si cae la premisa constitucional de la fuente común y de la organización instrumentalizada para lavar aportes de campaña, también cae el rol jurídico-organizativo que habría servido para coordinarla.

3. PIER PAOLO FIGARI MENDOZA

“Jefatura del área política y ejecución de captaciones”.

Vinculación atribuida: La Fiscalía lo ubica como integrante del núcleo duro y jefe del área política. Se le atribuye haber coordinado con voceros, asesores, miembros del comité ejecutivo y operadores políticos; además, en la imputación de campaña 2016, aparece como una de las personas que acudía o articulaba la captación de dinero en Sudamericana de Fibras vinculada al grupo Rassmuss; su intervención es descrita como funcional a las órdenes de la líder y de la cúpula: no se le asigna una fuente propia de activos ni un circuito autónomo de lavado, sino la ejecución política y operativa de la captación-recolección.

Nexo de dependencia con la fuente: El nexo de dependencia se advierte en que los activos atribuidos a Figari provienen de la misma matriz de imputación originaria Rassmuss/Sudamericana, Credicorp/Romero, Odebrecht y aportes de campaña canalizados por Fuerza Popular; la presente acusación lo vincula a los mismos fondos que el TC analizó al cuestionar la recepción, recolección y tenencia de dinero de presunto origen ilícito en campañas políticas. La diferencia de rol - jefatura política o ejecución de recojo- no altera la fuente ni el hecho base; razón por la que tampoco puede ser desentrañado del anclaje de imputación fiscal.



Consecuencia constitucional: La consecuencia constitucional es igualmente la extensión del sobreseimiento en favor de Figari; el cual, no puede permanecer perseguido por el mismo núcleo fáctico-imputativo común que fue clausurada respecto de quien habría liderado y ordenado dichos actos; mantenerlo en tal situación implicaría afirmar que la misma recepción/recolección de fondos es constitucionalmente inviable para la líder, pero viable para su supuesto ejecutor político.

4. ANA ROSA HERZ GARFIAS DE VEGA

“Asesoría de cúpula y brazo político”.

Vinculación atribuida: La imputación fiscal la ubica dentro del núcleo duro de la organización criminal y como parte del brazo político, junto con Pier Paolo Figari. Se le atribuye haber participado en la coordinación de decisiones políticas, vocerías, asesores de bancada y ejecución de lineamientos definidos por la líder. También aparece mencionada dentro de la cúpula que habría coordinado la captación, conversión y ocultamiento de activos ingresados al partido bajo apariencia de aportes o ingresos de campaña.

Nexo de dependencia con la fuente: Su vínculo con la fuente del lavado no es patrimonial autónomo; la imputación depende de los mismos fondos que la Fiscalía atribuye a Odebrecht, Rassmuss, Credicorp/Grupo Romero y otros grupos empresariales. Herz no aparece como generadora de la fuente ilícita ni como beneficiaria independiente, sino como parte de la cadena de coordinación política que habría permitido el uso de esos fondos dentro de Fuerza Popular.

Consecuencia constitucional: El archivo se justifica porque la imputación de Herz es accesoria a la misma estructura de campaña y organización que el TC desactivó; en tal situación, la cosa juzgada constitucional no puede fragmentarse por áreas internas si todas se explican por el mismo hecho fuente.

5. CLEMENTE JAIME YOSHIYAMA TANAKA

“Jefatura financiera y concentración de activos”.

Vinculación atribuida: La Fiscalía lo identifica como jefe del área financiera; se le atribuye haber recibido, concentrado y distribuido activos presuntamente ilícitos provenientes de Odebrecht - Caja 2 o Departamento de Operaciones



Estructuradas - así como de grupos empresariales como Credicorp/Grupo Romero y Rassmuss. También se le atribuye haber entregado dinero a Jorge Javier Yoshiyama Sasaki y otros operadores para su distribución en falsos aportantes o para el pago de publicidad electoral, incluyendo pagos en efectivo y maletines a medios radiales durante la campaña 2011.

Nexo de dependencia con la fuente: El nexo con la fuente es el más claro dentro del brazo financiero; en este caso, su imputación depende de que existieran activos ilícitos provenientes de Odebrecht, Romero/Credicorp y Rassmuss, que luego habrían sido licuados o mezclados con otros ingresos y depositados como aportes limpios; entonces, si esa fuente de ilicitud y su conexión con campaña partidaria no puede sostenerse constitucionalmente bajo la matriz fijada por el Tribunal Constitucional, la imputación financiera tampoco conserva objeto propio.

Consecuencia constitucional: La consecuencia es el sobreseimiento definitivo por identidad objetiva de razón; la persona de Jaime Yoshiyama no introduce un hecho nuevo, sino el mecanismo financiero de la misma imputación que constitucionalmente ya fue declarada inviable, de proseguirse con la persecución de un reproche declarado constitucionalmente inviable, implica una innecesaria prórroga o aplazamiento procesal del mismo final; esto es, el archivo de la causa.

6. JOSE CHLIMPER ACKERMAN

“Secretaría general, pagos y formalización de egresos partidarios”.

Vinculación atribuida: La imputación lo vincula con pagos de publicidad electoral, rendiciones de campaña y ejecución administrativa de fondos vinculados al partido. Se le atribuye haber intervenido en la colocación o conversión de dinero de presunta procedencia ilícita mediante pagos en efectivo a empresas radiales y en la presentación de información financiera o de campaña; la acusación lo sitúa a José Chlimper dentro de la cúpula, y no como fuente “independiente de activos”, sino como “operador” de una etapa de utilización o justificación de fondos ya captados por la organización.

Nexo de dependencia con la fuente: El nexo con la fuente del lavado vuelve a ser dependiente; así, los pagos y rendiciones atribuidos a Chlimper solo tienen significado penal si se acepta que provenían de activos previamente captados de Odebrecht, Credicorp/Grupo Romero, Rassmuss u otros empresarios y luego



incorporados al patrimonio operativo de Fuerza Popular. Sin esa premisa, los hechos se reducen a actos partidarios o administrativos cuya ilicitud penal depende de la fuente común.

Consecuencia constitucional: La consecuencia constitucional es seguir la misma suerte de extensión del archivo por inexistencia de autonomía del hecho. No puede sostenerse una imputación de lavado por pagos o rendiciones si la ilicitud de los fondos utilizados queda constitucionalmente desactivada en la matriz principal.

7. ADRIANA BERTILDA TARAZONA MARTINEZ DE CORTES

“Jefatura administrativa, tesorería y canalización documental”.

Vinculación atribuida: La Fiscalía la presenta como tesorera alterna, jefa del área administrativa e integrante de la cúpula. Se le atribuye dirigir la tesorería, justificar ingresos y gastos del partido, elaborar o suscribir información financiera, balances, estados y formatos presentados ante ONPE. Asimismo, la acusación le atribuye actos de transferencia y entrega sistemática de dinero a operadores como Jorge Javier Yoshiyama Sasaki o Juan Carlos Luna Frisancho, para que se depositen fondos en cuentas de Fuerza Popular bajo apariencia de aportes o ingresos partidarios.

Nexo de dependencia con la fuente: Su nexo con la fuente del lavado es de administración y blanqueamiento interno. Los activos que habría administrado no provienen de una fuente propia, sino de la misma bolsa común atribuida a Odebrecht, Romero/Credicorp, Rassmuss/Sudamericana y otras fuentes empresariales. Su papel fiscalmente descrito consiste en convertir esa masa de dinero en información contable, bancarización, depósitos, informes y rendiciones ante ONPE.

Consecuencia constitucional: La consecuencia es el archivo de la imputación por el delito de lavado/organización criminal, sin perjuicio de que ciertos extremos residuales de falsa declaración o falsedad puedan ser examinados de forma autónoma si el Ministerio Público formula una nueva imputación independiente (previa observancia de perentoriedad o vigencia de la “posible” persecución). Para lavado, la dependencia de la fuente común impide mantener la persecución.

8. AUGUSTO MARIO BEDOYA CAMERE



“Secretaría de economía y recolección financiera”.

Vinculación atribuida: La acusación lo ubica como secretario de economía nacional, fundador del partido e integrante del área financiera. Se le atribuye participar junto con Clemente Jaime Yoshiyama en actos de recolección y conversión, especialmente vinculados a dinero del grupo Rassmuss/Sudamericana de Fibras. En el auto de enjuiciamiento se describe, entre otros hechos, su presencia en instalaciones de Sudamericana de Fibras para recibir dinero en efectivo, sin bancarización y de forma personal, destinado al partido y a la campaña.

Nexo de dependencia con la fuente: El nexo de fuente es directo pero dependiente; los fondos atribuidos a Bedoya son los mismos activos empresariales que la Fiscalía calificó como maculados por fraude en administración de personas jurídicas y luego introducidos en la campaña. Bedoya no aparece como fuente ni como circuito independiente, sino como un ejecutor del brazo financiero que recibía y movía ese mismo dinero que supuestamente “ingresaba al partido”.

Consecuencia constitucional: La consecuencia constitucional es el sobreseimiento automático e inmediato, porque su rol de recepción-recolección reproduce la misma modalidad que el TC consideró problemática desde el principio de legalidad y tipicidad. Pues; cambiar el nombre del ejecutor, no cambia la matriz persecutoria o núcleo fáctico.

9. CARMELA PAUCARA PAXI

“Aparato administrativo-financiero y apoyo operativo”.

Vinculación atribuida: La Fiscalía la ubica dentro de la organización criminal y del soporte administrativo-financiero. Se le atribuye colaborar con el área dirigida por Adriana Tarazona en actividades de financiamiento proselitista, organización de información, soporte de tesorería y mecanismos de registro o justificación de aportes. También aparece vinculada a la estructura de colaboradores que permitía presentar ante ONPE una apariencia de regularidad de ingresos de campaña.

Nexo de dependencia con la fuente: La fuente del lavado, en su caso, no es propia ni diferenciada; su imputación se sostiene en que habría ayudado a dar forma administrativa a fondos que la organización ya había captado de Odebrecht, Rassmuss, Romero/Credicorp u otros grupos económicos. Por ello, su nexo es de



dependencia funcional: sin activos de campaña provenientes de la fuente común, su rol de apoyo administrativo carece de contenido penal autónomo por lavado.

Consecuencia constitucional: Corresponde confirmar el archivo en lavado y organización criminal, sin impedir que, si subsisten delitos documentales concretos y autónomos, sean objeto de un posible y nuevo pronunciamiento fiscal sujeto a la observancia del factor temporal respecto del cual es objeto de controversia ni agravio, por lo que, tampoco conviene a derecho emitir pronunciamiento en esta superior dependencia. En consecuencia, la persecución por lavado no puede continuar por un rol de apoyo conectado a una fuente ya constitucionalmente clausurada.

10. ANTONIETTA ORNELLA GUTIERREZ ROSATI

“Tesorería titular y validación de información partidaria”.

Vinculación atribuida: La acusación la sitúa como tesorera titular o integrante del área encargada de la información económica del partido; su intervención aparece asociada a la responsabilidad de tesorería, a la validación de información financiera, al soporte de balances y rendiciones, y al funcionamiento del aparato administrativo que habría servido para dar apariencia formal a ingresos y gastos de campaña.

Nexo de dependencia con la fuente: El nexo con la fuente del lavado es meramente documental y administrativo. No se le atribuye una fuente ilícita propia, pero si el haber participado en la formalización o presentación de fondos que, según la Fiscalía, provenían de la captación previa realizada por la organización. Por tanto, el punto de conexión es la misma masa de activos de Odebrecht, Rassmuss, Romero/Credicorp y otros aportes empresariales que habrían sido ingresados al partido.

Consecuencia constitucional: La consecuencia constitucional es el mismo sobreseimiento por lavado/organización criminal. La imputación contra Gutiérrez Rosati no puede sobrevivir si la fuente y el circuito común que debía dotar de ilicitud a sus actos contables o de tesorería han sido neutralizados por la sentencia constitucional.

11. ANA CECILIA MATSUNO FUCHIGAMI



“Tesorería, informes ante ONPE y recolección puntual”.

Vinculación atribuida: La imputación la relaciona con la tesorería del partido y con la firma de información de campaña presentada ante ONPE. Además, en la narrativa de recolección de activos de Rassmuss/Sudamericana de Fibras se menciona su participación en la recepción de dinero en efectivo, sin bancarización y de forma personal, destinado a Fuerza Popular. Por ello, su rol combina dos planos: i) el de recepción/recolección y ii) el de formalización administrativa posterior.

Nexo de dependencia con la fuente: El nexo con la fuente del delito es dependiente de Rassmuss/Sudamericana y del presupuesto fáctico de aportes de campaña. Su intervención no crea una ruta autónoma de lavado; se inserta en el mismo mecanismo de captación de dinero que la Fiscalía atribuye a la cúpula y al brazo financiero de Fuerza Popular.

Consecuencia constitucional: para el caso de Ana Cecilia, de igual modo, la extensión del archivo es obligada; pues, si el hecho de recibir/recolectar dinero de presunto origen ilícito para campaña fue considerado por el TC como constitucionalmente inviable en la imputación originaria y común de ilicitud, por tanto, la misma lógica alcanza y debe alcanzar para quien habría actuado como receptora o firmante dentro de ese circuito.

12. LUIS ALBERTO MEJIA LECCA

“Tesorería 2016, rendiciones y comisión de ocultamiento”.

Vinculación atribuida: La Fiscalía lo vincula como tesorero o integrante del soporte financiero en la campaña 2016, firmante o participante en rendiciones de ingresos y gastos ante ONPE. Además, aparece relacionado con actuaciones posteriores dirigidas a sostener versiones sobre supuestos aportantes, particularmente en la región San Martín, donde se habría integrado una comisión para inducir declaraciones favorables a la tesis de aportes reales.

Nexo de dependencia con la fuente: El nexo con la fuente se estructura en dos momentos dependientes; primero, la formalización de ingresos y gastos de campaña atribuidos a fondos de origen empresarial presuntamente ilícito; segundo, el ocultamiento posterior de esa fuente mediante sostenimiento de aportantes o versiones justificativas. En ambos casos – evidentemente- la fuente no es propia,



sino la misma de Odebrecht, Rassmuss, Romero/Credicorp y aportes fraccionados de campaña.

Consecuencia constitucional: En tal estado de cosas, corresponde el archivo por lavado/organización criminal porque la conducta atribuida es de soporte y ocultamiento de la fuente común. Sin perjuicio de la posibilidad de que los delitos residuales de falsa declaración o falsedad podrían eventualmente subsistir siempre y cuando se depuren de la matriz de lavado y poseen autonomía típica.

13. RAFAEL ARCANGEL HERRERA MARIÑOS

“Contabilidad, formatos y soporte de rendición”.

Vinculación atribuida: La acusación lo vincula como contador o responsable de información contable, particularmente en formatos de aportaciones e ingresos y gastos de campaña presentados ante ONPE. Aparece junto con Adriana Tarazona y Luis Mejía en documentación que habría sustentado ingresos y gastos “del partido”. Precisamente su rol -según la imputación fiscal- fue dar soporte técnico-contable a la apariencia de regularidad de los fondos de campaña.

Nexo de dependencia con la fuente: El nexo con la fuente del lavado es de dependencia contable. Rafael Herrera no es descrito como origen de activos, sino como quien ayuda a documentar o presentar como regulares ingresos que la Fiscalía reputa provenientes de fuentes maculadas. En tal sentido, la fuente sigue siendo la misma; esto es aportes empresariales y fondos de campaña introducidos al partido bajo apariencia formal.

Consecuencia constitucional: La consecuencia subsiguiente es el archivo de lavado y organización criminal; la contabilidad o firma de formatos solo adquiere relevancia penal por lavado, si se mantiene la premisa de que los fondos formalizados provenían de la fuente común constitucionalmente desactivada.

14. ERIKA CHRISTIE YOSHIYAMA KOGA

“Soporte del brazo financiero-administrativo”.

Vinculación atribuida: La Fiscalía la ubica dentro del brazo financiero o administrativo de la organización, en apoyo a actividades proselitistas, tesorería, rendiciones y manejo de información del partido. Su papel aparece ligado al equipo



que colaboraba con Adriana Tarazona y otros responsables en la administración de los fondos de Fuerza Popular.

Nexo de dependencia con la fuente: El nexo con la fuente del lavado es accesorio y funcional. La imputación solo se explica si previamente se acepta que el dinero de campaña que ingresó al partido provenía de Odebrecht, Rassmuss, Romero/Credicorp u otros grupos económicos y que luego fue incorporado a través de aportes o actividades proselitistas. No se advierte una fuente independiente atribuida a Erika Yoshiyama.

Consecuencia constitucional: Corresponde el archivo porque su rol se encuentra atado, al mismo presupuesto factico común de ilicitud originario; de donde, la eventual subsistencia de falsedad o falsa declaración debe depender de un nuevo análisis autónomo, y no de la persecución por lavado ya clausurada.

15. JORGE ALFREDO TRELLES MONTERO

“Vocería y área política”.

Vinculación atribuida: La imputación lo sitúa en el área política, bajo liderazgo de Pier Paolo Figari y Ana Herz, como vocero o ejecutor de lineamientos políticos. Su vinculación fiscal se desarrolla a partir de la estructura partidaria y de la finalidad de sostener la organización dentro de Fuerza Popular, no a partir de una fuente patrimonial propia.

Nexo de dependencia con la fuente: El nexo con la fuente del lavado es mediato; la Fiscalía lo conecta con la estructura que habría permitido captar, defender y ocultar fondos de campaña; no con una captación autónoma. Su relación con la fuente del delito depende de que se mantenga la tesis general de organización criminal y de blanqueamiento de activos empresariales dentro del partido.

Consecuencia constitucional: La consecuencia constitucional es el archivo. Si la finalidad política de ganar elecciones no puede confundirse con finalidad criminal y si la fuente originaria -presuntamente ilícita- de aportes de campaña fue constitucionalmente objetada, el rol político de Trelles no sostiene lavado u organización criminal por sí mismo.

16. JOSE RICARDO MARTIN BRICEÑO VILLENA



Vinculado como “aportante o colaborador dentro del mismo núcleo factico-imputativo común (matriz de campaña)”.

Vinculación atribuida: La imputación lo incluye entre los investigados por lavado de activos asociados al ingreso de fondos al partido; en la lógica fiscal, su presencia se explica por la utilización de aportantes, colaboradores o registros de ingresos destinados a justificar la entrada de dinero en Fuerza 2011/Fuerza Popular. No se le atribuye una fuente empresarial autónoma ni una operación financiera separada de la campaña electoral o del partido u organización política.

Nexo de dependencia con la fuente: Su nexo con la fuente del lavado depende de la tesis de falsos aportantes o aportes aparentes, conectada a activos recolectados por la organización desde Odebrecht, Rassmuss, Romero/Credicorp u otras fuentes. La relación es, por tanto, de licuación o colocación: su nombre o intervención sirve a la apariencia de aporte regular.

Consecuencia constitucional: La consecuencia es el archivo por identidad objetiva de razón. Si la fuente común y el mecanismo de pitufeo/aportes han sido desactivados constitucionalmente, no puede mantenerse persecución por lavado sobre un partícipe cuya imputación “no tiene hecho fuente propio”.

17. GIANCARLO BERTINI VIVANCO

“Captación de falsos aportantes y colocación de fondos”.

Vinculación atribuida: La acusación lo vincula con Jorge Javier Yoshiyama Sasaki, quien habría recibido dinero de Clemente Jaime Yoshiyama Tanaka. Se le atribuye haber captado o utilizado personas de su entorno familiar, amical y laboral para figurar como falsos aportantes del partido Fuerza 2011 en la campaña 2011. También se menciona que, a través de Daniel Mellado Correa, se habrían depositado fondos en cuentas de Scotiabank del partido y luego declarado ante ONPE como aportes individuales o periódicos.

Nexo de dependencia con la fuente: El nexo con la fuente es explícitamente dependiente: la Fiscalía lo enlaza con dinero proveniente de Odebrecht/Caja 2 y de empresarios como Rassmuss y Dionisio Romero (Bertini no sería fuente del activo); su rol habría sido convertirlo en aporte aparente mediante personas de su entorno. Por ello, su imputación se sostiene únicamente sobre la validez de la tesis general de fondos maculados de campaña.



Consecuencia constitucional: La consecuencia constitucional es el archivo. Mantener persecución contra Bertini supondría conservar la misma imputación de pitufo y falsos aportantes que el TC examinó como parte del presupuesto factico común de ilicitud.

18. HUGO TASAYCO MENDOZA

“Depósitos fraccionados y actividad de cambista”.

Vinculación atribuida: Para el caso de Hugo Tasayco, la imputación le atribuye haber realizado múltiples depósitos bancarios en cuentas del partido Fuerza 2011/Fuerza Popular. Para 2011; se describen veintidós depósitos por US\$ 144,500, y para 2015-2016 depósitos por US\$ 69,636 y S/ 28,000. La Fiscalía lo presenta como el colaborador que convirtió y transfirió fondos mediante depósitos fraccionados, además de usar su actividad de cambista para ingresar dinero al mercado y luego a las cuentas partidarias.

Nexo de dependencia con la fuente: Como podemos verificar, la fuente que se le atribuye no nace de su propio patrimonio; según la acusación, los fondos habrían sido entregados por Jorge Yoshiyama Sasaki, quien a su vez los habría recibido de Clemente Yoshiyama y de la organización liderada por Keiko Fujimori. El nexo es la colocación bancaria de activos recolectados de Odebrecht, Rassmuss, Romero/Credicorp y otros empresarios, bajo la modalidad de falsos aportes.

Consecuencia constitucional: Corresponde el archivo porque su imputación es una fase de colocación de la misma fuente común. Si la fuente y la imputación matriz son constitucionalmente inviables, el depositante fraccionado no conserva una imputación autónoma de lavado.

19. LUIS BRUSSY BARBOZA DAVILA

“ONPE, informes técnicos y ocultamiento de origen”.

Vinculación atribuida: La Fiscalía lo vincula con la Oficina Nacional de Procesos Electorales, como responsable del área de verificación y control de fondos partidarios; se le atribuye haber refrendado o participado en informes técnicos que, según la imputación, omitían inconsistencias, registros individualizados, verificación de fuentes, aportes anónimos o gastos no declarados. Su actuación



habría favorecido a la organización al otorgar apariencia de regularidad a información financiera de Fuerza 2011/Fuerza Popular en campañas 2011 y 2016.

Nexo de dependencia con la fuente: El nexo con la fuente del lavado es de ocultamiento institucional; para el presente caso, la fuente atribuida sigue siendo la misma masa de fondos de Odebrecht, Rassmuss, Romero/Credicorp y aportes privados; el papel de Barboza “no es captar el dinero”, sino permitir que su origen no sea advertido en el control de fondos partidarios. Por lo que, su imputación - solo- se sostiene si subsiste la tesis de que esos ingresos eran activos maculados.

Consecuencia constitucional: La inmediata consecuencia es también el archivo por lavado/organización criminal, pues su rol de ocultamiento depende de la fuente común ya desactivada; cualquier reproche administrativo o funcional tendría que examinarse por vías y tipos autónomos, no como extensión de la matriz de lavado clausurada.

20. EFRAIN GOLDENBERG SCHREIBER

“Facilitación de espacio y contacto para entrega de fondos”.

Vinculación atribuida: La imputación fiscal lo vincula con la entrega de dinero a dirigentes del “partido” en un domicilio ubicado en San Isidro, referido como vivienda suya. Asimismo; en la tesis fiscal, ese espacio habría servido para recibir activos de Odebrecht o de otros aportantes empresariales que luego serían destinados a la organización Fuerza 2011/Fuerza Popular. Su intervención aparece como facilitación logística o de enlace, no como fuente autónoma del dinero.

Nexo de dependencia con la fuente: El nexo con la fuente es de igual modo dependiente de los mismos activos que la Fiscalía atribuye a Odebrecht/Caja 2 y a grupos económicos. Goldenberg no habría generado el activo ni diseñado un circuito propio; su rol se inserta en la ruta de recepción o entrega física de la misma masa de dinero destinada a campaña.

Consecuencia constitucional: La consecuencia constitucional es el archivo. Una intervención logística en la entrega de fondos no puede sostenerse si la fuente, finalidad y estructura general del lavado de campaña han sido constitucionalmente neutralizadas.

21. MILAGROS DORIS MARAVI SUMAR



“Falsa aportante o colaboradora en la apariencia de aportes”.

Vinculación atribuida: En la imputación se le vincula a Milagros Maravi, con el grupo de personas que habrían figurado como aportantes o colaboradoras para justificar ingresos a Fuerza 2011/Fuerza Popular; su rol se entiende dentro del mecanismo de pitufeo, fraccionamiento o simulación de aportes destinados a colocar fondos de campaña en cuentas del partido con apariencia de legalidad.

Nexo de dependencia con la fuente: El nexo con la fuente del lavado depende de que esos aportes aparentes provinieran de la bolsa común atribuida a Odebrecht, Rassmuss, Romero/Credicorp u otras fuentes empresariales. No se le imputa un origen autónomo de activos, sino el uso de su identidad, nombre o intervención para dar cobertura a la fuente común.

Consecuencia constitucional: Bajo tal análisis inferencial, corresponde el archivo, porque el aporte aparente o colaboración no subsiste como lavado si la matriz de origen ilícito y aportes de campaña fue clausurada constitucionalmente.

22. RAUL ERNESTO MARAVI SUMAR

“Falso aportante o colaborador de la misma línea de justificación”.

Vinculación atribuida: La atribución fiscal contra Raúl Maravi lo ubica, al igual que Milagros Maraví, dentro de la cadena de personas usadas para dotar de apariencia formal a aportes de campaña. El hecho fiscalmente relevante no es una operación autónoma, sino la presunta colaboración con la organización mediante simulación o validación de ingresos partidarios.

Nexo de dependencia con la fuente: Su nexo con la fuente del lavado es igual al de los falsos aportantes; en ese entendido, se les vincula a fondos recolectados por la organización desde fuentes empresariales y luego fraccionados o atribuidos a terceros. No hay fuente propia ni circuito separado.

Consecuencia constitucional: La consecuencia es la misma extensión de sobreseimiento acaecida para los demás imputados; su imputación cae con la misma razón constitucional que desactiva el pitufeo como soporte del lavado de campaña.

23. JUAN CARLOS LUNA FRISANCHO



“Offshore LVF Liberty Institute y transferencias a Fuerza Popular”.

Vinculación atribuida: La imputación fiscal lo vincula con Jorge Javier Yoshiyama Sasaki y con la persona jurídica offshore LVF Liberty Institute. Según la acusación, habría recibido dinero en efectivo de Adriana Tarazona o de la organización para realizar transferencias bancarias desde cuentas en el exterior hacia cuentas de Fuerza Popular, también se le atribuye haber simulado aportes a través de la offshore, sin que los fondos correspondieran a recursos propios de dicha persona jurídica.

Nexo de dependencia con la fuente: Para el caso de Juan Carlos Luna, el nexo con la fuente es nítidamente dependiente; el dinero que habría transferido provenía de la organización y de fondos recolectados en la matriz de campaña; el vehículo offshore no crea fuente propia, es presentado como medio de colocación o conversión de activos de la misma bolsa atribuida a Odebrecht, Rassmuss, Romero/Credicorp y otros aportes empresariales.

Consecuencia constitucional: Igualmente la inmediata consecuencia es el archivo. Así, si la fuente común se encuentra constitucionalmente clausurada, la transferencia a través de una offshore no puede mantener vida autónoma como lavado, salvo que se identifique una fuente ilícita distinta, que no aparece en la imputación examinada.

24. CARLOS ROGELIO LUNA VENERO

“Falso aportante vinculado a Jorge Yoshiyama Sasaki”.

Vinculación atribuida: La imputación atribuida es el haber participado como falso aportante en la campaña 2011. Se menciona una suma aproximada de S/ 64,802, equivalente a US\$ 23,000, registrada mediante depósitos y recibos de aportación. Su conexión con la organización se explica por su relación con Juan Carlos Luna Frisancho y Jorge Javier Yoshiyama Sasaki, quien habría distribuido activos de la Caja 2 u otras fuentes mediante personas de su entorno.

Nexo de dependencia con la fuente: El nexo con la fuente del lavado se ubica en la fase de colocación: el dinero habría provenido de Odebrecht/Caja 2 y de la bolsa común distribuida por el área financiera, no del patrimonio real del aportante. Su nombre habría servido para simular un aporte regular al partido y permitir el ingreso al sistema financiero.



Consecuencia constitucional: La consecuencia constitucional es el archivo, pues la imputación descansa en el mismo mecanismo de pitufeo y falsos aportantes que no puede subsistir luego de la clausura constitucional de la matriz de aportes.

25. CARLOS MIGUEL BLANCO OROPEZA

“Falso aportante y colocación de activos en campaña”.

Vinculación atribuida: La imputación fiscal lo presenta como colaborador o falso aportante que habría permitido insertar en el sistema financiero fondos atribuidos a la organización; como en supuestos anteriores, su intervención aparece ligada a aportes registrados en favor de la organización Fuerza 2011/Fuerza Popular, con apariencia formal, pero que la Fiscalía considera parte de la licuación o mezcla de activos provenientes de fuentes empresariales.

Nexo de dependencia con la fuente: El nexo con la fuente también es de dependencia; sus supuestos aportes no tendrían fuente autónoma, sino que corresponderían a activos de Odebrecht, Rassmuss, Credicorp/Grupo Romero y otros fondos de campaña mezclados y presentados ante ONPE como ingresos limpios. La imputación solo se sostiene si se mantiene esa fuente común.

Consecuencia constitucional: Corresponde el archivo porque el hecho atribuido es una colaboración de colocación dentro del mismo circuito. Al igual que en los demás casos, no hay hecho fuente propio que permita separar su caso de la matriz constitucionalmente invalidada.

26. CARLOS KENYI BLANCO MATZUNO

“Falso aportante por monto significativo de campaña 2011”.

Vinculación atribuida: La Fiscalía le atribuye haber colaborado con Clemente Yoshiyama y Augusto Bedoya para insertar activos de procedencia ilícita mediante aportes a Fuerza 2011. Se mencionan aportes por aproximadamente US\$ 50,000 o su equivalente en moneda nacional, registrados como ingresos partidarios durante la campaña 2011.

Nexo de dependencia con la fuente: El nexo con la fuente es manifiestamente dependiente de la misma licuación de fondos recolectados por la organización: Odebrecht, Rassmuss, Credicorp/Grupo Romero y otros activos incorporados a la



campaña; como vemos la figura de Kenyi Blanco es la de “aportante aparente”, no de fuente autónoma del dinero.

Consecuencia constitucional: La consecuencia igual, deviene en archivo; dado que el aporte formal no puede sostener lavado si el presupuesto de que esos fondos eran activos maculados de campaña ha quedado constitucionalmente excluido en la matriz central.

27. MIGUEL MIKIO BLANCO MATZUNO

“Colaborador de inserción de activos mediante aportes”.

Vinculación atribuida: La imputación lo vincula con el grupo de falsos aportantes o colaboradores que habrían servido para insertar activos ilícitos al sistema financiero bajo apariencia de aportes a Fuerza 2011/Fuerza Popular. Su relación fiscal con el caso sigue la misma línea de los integrantes del entorno Blanco/Matsuno: aportes registrados, supuesta capacidad económica y uso de recibos o depósitos.

Nexo de dependencia con la fuente: El nexo con la fuente del lavado no es patrimonialmente autónomo. Según la tesis fiscal, los fondos provenían de la bolsa común de Odebrecht, Rassmuss, Romero/Credicorp y otros ingresos empresariales que fueron mezclados y declarados como aportes regulares. El aporte atribuido a Miguel Mikio Blanco depende de esa hipótesis común.

Consecuencia constitucional: En el mismo orden de entendimiento, corresponde a derecho extender el sobreseimiento a su favor; su imputación se desvanece si se descarta la fuente común y la tipicidad constitucional del esquema de aportes de campaña.

28. JOHANNA MITSUKO MYERS O JOHANNA SASAKI

“Entorno familiar y apariencia de aportación”.

Vinculación atribuida: La acusación fiscal contra Johanna; en igual término se la incluye dentro de los aportantes o personas vinculadas a la línea Yoshiyama/Sasaki, en el marco del ingreso de fondos al partido. Por lo que su intervención aparece asociada a la suscripción o figuración de aportes, así como a la explicación de fondos que habrían ingresado a Fuerza 2011/Fuerza Popular.



Nexo de dependencia con la fuente: El nexo con la fuente del lavado depende de la distribución de dinero realizada por el brazo financiero y por Jorge Javier Yoshiyama Sasaki. Por otro lado, no se le atribuye origen propio de activos maculados; su vinculación es la apariencia de aporte o soporte a la licuación de fondos comunes.

Consecuencia constitucional: La consecuencia constitucional es el archivo, por tratarse de un rol de aportante o entorno vinculado a la misma matriz de pitufeo y aportes de campaña.

29. MELISSA KEIKO SASAKI

“Figuración como aportante o colaboradora del entorno Sasaki”.

Vinculación atribuida: La imputación la ubica dentro del entorno familiar o de confianza vinculado a la línea Yoshiyama/Sasaki. Su intervención se conecta con aportes registrados o participación en la apariencia formal de ingresos partidarios, dentro de la dinámica de fraccionamiento y depósito de fondos en cuentas del partido.

Nexo de dependencia con la fuente: El nexo con la fuente de igual modo resulta dependiente de los activos recolectados por la organización; en la tesis fiscal, su nombre o intervención habría servido para justificar fondos de la bolsa común y no para introducir dinero propio. Por ello, la fuente sigue siendo Odebrecht/Rassmuss/Romero y los fondos empresariales de campaña.

Consecuencia constitucional: consecuentemente. corresponde el archivo por cuanto la imputación carece de autonomía frente a la fuente común constitucionalmente desactivada.

30. WALTER RENGIFO SAAVEDRA

“Colaboración posterior de ocultamiento en San Martín”.

Vinculación atribuida: La acusación lo presenta como colaborador en actos de ocultamiento u obstrucción de la verdad. Se le atribuye haber participado en una comisión con Luis Mejía Lecca y Danae Calderón para inducir a personas de Nueva Cajamarca a sostener que sí habían efectuado aportes a Fuerza Popular, pese a que la tesis fiscal indica que no contaban con solvencia para ello y que los aportes provenían de fondos ilícitos. También se mencionan comunicaciones con



colaboradores eficaces y ofrecimientos o coordinaciones para sostener testimonios falsos.

Nexo de dependencia con la fuente: En este caso, nótese que el nexo con la fuente del lavado es posterior y de encubrimiento; en tanto en cuanto, no se le atribuye captar fondos, sino “contribuir a ocultar” la fuente de aportes vinculados a Odebrecht y grupos económicos, sosteniendo la apariencia de aportantes reales. Ergo, la dependencia es evidente, porque su intervención solo tiene sentido si existía la matriz de aportes falsos de campaña.

Consecuencia constitucional: La consecuencia constitucional es el inmediato archivo por lavado/organización criminal, pues la imputación de ocultamiento depende de la misma fuente común; cualquier conducta residual de obstrucción o falsedad tendría que ser tratada separadamente si conserva autonomía.

31. YTALO ULISES PACHAS QUIÑONES

“Falso aportante y coordinación de versiones”.

Vinculación atribuida: Para el caso de Ytalo Pachas; la imputación, lo vincula con el grupo de aportantes de San Martín o entorno regional, que habría figurado como aportante a la campaña 2011. En los actuados se le relaciona con montos de aporte atribuidos y con comunicaciones orientadas a sostener declaraciones sobre aportes que, según la tesis fiscal, no habrían provenido realmente de los supuestos aportantes.

Nexo de dependencia con la fuente: El nexo con la fuente es dependiente del mismo mecanismo de pitufeo; pues los fondos atribuidos a su nombre habrían provenido de la bolsa común de la organización y no de una capacidad económica propia. La fuente sería Odebrecht y otros grupos económicos, canalizada mediante falsos aportantes para dar apariencia de legalidad.

Consecuencia constitucional: La consecuencia es el archivo por lavado en tanto no existe fuente autónoma. Su caso se integra a la misma matriz de aportes aparentes ya clausurada constitucionalmente.

32. NOLBERTO RIMARACHIN DIAZ

“Falso aportante de San Martín y soporte de la apariencia de aporte”.



Vinculación atribuida: La imputación fiscal lo relaciona con aportes registrados a favor de Fuerza 2011, pese a cuestionarse su capacidad económica y la realidad del aporte; también aparece vinculado al episodio de Nueva Cajamarca, donde personas del entorno de Fuerza Popular habrían buscado que determinados aportantes sostuvieran ante Fiscalía versiones favorables al partido.

Nexo de dependencia con la fuente: El nexo con la fuente del lavado es de “apariencia”; el aporte atribuido a Rimarachin no es tratado como origen del dinero, sino como cobertura de fondos que habrían provenido de Odebrecht y otros grupos económicos. Su intervención depende de la premisa de falsos aportantes y de ocultamiento de la fuente común.

Consecuencia constitucional: Corresponde el archivo por identidad de razón constitucional, sin perjuicio de la valoración autónoma de hechos residuales si Fiscalía los delimita sin apoyarse en la matriz de lavado clausurada.

33. PARTIDO POLITICO FUERZA POPULAR - ANTES FUERZA 2011

“Persona jurídica instrumentalizada para recibir y justificar fondos”.

Vinculación atribuida: Para el caso de la organización política imputada, la Fiscalía sostiene que el partido fue instrumentalizado por sus dirigentes para captar, recibir, colocar, justificar y declarar fondos de presunto origen ilícito como aportes partidarios, actividades proselitistas, cocteles, rifas o ingresos de campaña. Es decir, el partido aparece como el “vehículo institucional” usado para abrir cuentas bancarias, presentar informes a ONPE, recibir depósitos fraccionados y disponer de los fondos para gastos electorales.

Nexo de dependencia con la fuente: bajo tal análisis inferencial lógico y evidente; el nexo con la fuente del lavado es total: Fuerza Popular no es presentada como una fuente autónoma sino como el instrumento receptor de los activos de Odebrecht, Rassmuss, Credicorp/Grupo Romero, CONFIEP y otros grupos empresariales; por consiguiente. toda su imputación depende de la premisa de que esos fondos ingresaron al partido bajo apariencia de legalidad.

Consecuencia constitucional: La inmediata consecuencia constitucional para dicho partido político, resulta ser el subsiguiente archivo por los delitos de lavado y organización criminal; en tanto que, si el TC impidió convertir la finalidad política-electoral y la recepción de aportes en una imputación penal constitucionalmente



válida bajo esa matriz, la persona jurídica **no puede ni debe** seguir perseguida por constituir – según relato fiscal- el “vehículo” de esa misma imputación.

34. MARK VITO VILLANELLA

“Adquisición inmobiliaria e instrumentalización societaria vinculada a la misma fuente común”.

Vinculación atribuida: En el particular caso de Mark Vito, se advierte que la imputación ha venido sosteniendo que el señor Mark Vito Villanella habría intervenido en actos de conversión patrimonial mediante la adquisición del lote ubicado en Cieneguilla por US\$ 144,946.20 y de los lotes 8 y 9 de la manzana N de Lomas de la Chutana por US\$ 178,937.15; también se le atribuye el haber recibido o tenido a su disposición dinero de origen presuntamente ilícito, particularmente US\$ 160,000 vinculados a la línea Rassmuss/Sudamericana de Fibras, y haber utilizado a MVV Bienes Raíces S.A.C. para aparentar ingresos por corretajes inmobiliarios durante el periodo 2014 a 2018. Como podemos advertir, la imputación no lo presenta como un “*sujeto aislado*” que habría generado una fuente delictiva propia, sino como un **tramo patrimonial conectado** con la pareja Keiko Fujimori-Mark Vito, con la supuesta organización atribuida a Fuerza Popular y con la misma masa de activos empresariales que -según Fiscalía- habría alimentado la campaña y luego determinados gastos o adquisiciones personales.

Nexo de dependencia con la fuente: En el caso particular, el nexo de dependencia es directo. La aparente diferencia introducida por el juez de primera instancia - destino del dinero a inmuebles y no a campaña- no crea una fuente ilícita autónoma. Nótese que en lavado de activos, la conversión exige un activo de procedencia ilícita mínimamente delimitado; si ese origen se obtiene de la misma fuente Rassmuss/Sudamericana, Fuerza Popular, Keiko Fujimori, campañas 2011/2016 y organización criminal, **entonces la imputación inmobiliaria no subsiste por sí misma**. De otro lado, la acusación no identifica una organización distinta, una fuente criminal separada ni un activo desvinculado de la tesis principal; la única variación es el uso final que se habría dado al dinero: campaña en unos casos, adquisición de inmuebles o justificación de ingresos en este extremo (*esa variación no rompe la identidad constitucional del hecho fuente*).

Consecuencia constitucional: bajo tales premisas fácticas y reales, corresponde a derecho declarar fundado su recurso, revocar el extremo de la Resolución N. 03



que declaró subsistente la imputación por lavado de activos y, reformándolo, declarar también su sobreseimiento definitivo. Mantener la persecución solo por el destino inmobiliario permitiría conservar, por vía fragmentaria, la misma fuente y la misma imputación común de lavado que la Sentencia 185/2025 neutralizó. La jurisdicción ordinaria no puede preservar una imputación constitucionalmente clausurada mediante un cambio de escenario patrimonial.

35. MVV BIENES RAICES S.A.C.

“Persona jurídica presuntamente instrumentalizada por Mark Vito”.

Vinculación atribuida: La imputación contra MVV Bienes Raíces S.A.C. se construye como “consecuencia funcional” de la atribuida a Mark Vito Villanella. En este caso, la Fiscalía sostiene que la persona jurídica habría servido para aparentar ingresos por corretaje inmobiliario, celebrar contratos con personas o empresas vinculadas al entorno de Keiko Fujimori y justificar movimientos económicos que no corresponderían a una actividad empresarial suficiente o real. Es decir, no se le atribuye una fuente ilícita independiente ni una voluntad empresarial separada de la persona natural que la habría controlado.

Nexo de dependencia con la fuente: Su conexión con la fuente del delito de lavado es accesoria y dependiente. En tanto que MVV no aparece como generadora del activo maculado, sino como presunto mecanismo de conversión, ocultamiento o justificación de dinero que, según la Fiscalía, provendría de la misma bolsa Rassmuss/Sudamericana, Fuerza Popular, Keiko Fujimori y campañas electorales. Por tanto, si la fuente atribuida a Mark Vito carece de autonomía frente a la matriz constitucionalmente clausurada, la imputación contra la persona jurídica también queda sin soporte propio (dependencia por accesoriedad).

Consecuencia constitucional: bajo tales inferencias, resulta conveniente a derecho el extender el sobreseimiento definitivo a MVV Bienes Raíces S.A.C. toda vez, que en igual sentido una persona jurídica no puede quedar proscrita a discriminación jurídico- procesal y en tratamiento de favorabilidad penal frente a la persona natural que la representa; por ende, no puede quedar sometida a persecución penal o a consecuencias accesorias si su imputación depende funcionalmente de una fuente común de ilicitud que ya no subsiste en términos constitucionales. La revocatoria del extremo de subsistencia debe comprender a la persona natural y a



la persona jurídica, pues ambas imputaciones comparten la misma fuente, la misma dependencia y la misma falta de autonomía.

SEXTO: De los agravios del MP. y sus respuestas

6.1. Agravio sobre supuesta motivación incongruente.

El Ministerio Público sostiene que la Resolución N. 03 sería incongruente porque afirma ejecutar la sentencia constitucional en sus propios términos y, al mismo tiempo, dicta sobreseimiento pese a que el Tribunal Constitucional dejó sin efecto los actos desde las investigaciones preliminares (la objeción parte de una lectura aislada del fallo constitucional). Para ello, toma la declaración de ineficacia de los actos precedentes, pero omite armonizarla con el mandato expreso dirigido al Décimo Juzgado de Investigación Preparatoria para resolver la situación jurídica conforme a los fundamentos de la sentencia.

Bien respecto de ello, podemos señalar que procesalmente NO existe contradicción entre dejar sin efecto actos lesivos y ordenar al juez que resuelva. La primera decisión elimina la aptitud de esos actos para seguir sosteniendo la persecución penal; la segunda identifica al órgano encargado de convertir esa ineficacia en una consecuencia procesal reparadora; como se sabe, la Resolución N. 03 no revivió la acusación ni mantuvo artificialmente los actos anulados, sino que, los examinó como antecedentes para determinar qué matriz debía ser clausurada y qué extremos no estaban comprendidos por el fallo constitucional.

La tesis fiscal pretende conducirnos a un resultado absurdo; si todos los actos quedan sin efecto y el juez no puede decidir nada, el punto resolutivo que le ordena resolver queda vacío. Incoherencia jurídica que nos metería en un innecesario entuerto narrativo; pues, ninguna sentencia constitucional puede interpretarse de forma que un mandato expreso del Tribunal Constitucional, sea inutilizado por otro extremo del mismo fallo. La motivación de la Resolución N. 03, por tanto, no es incongruente; **sino, integradora, porque armoniza la nulificación de los actos con el deber jurisdiccional de ejecución.**

6.2. Agravio sobre inexistencia de etapa intermedia y retorno automático a Fiscalía.

El Ministerio Público afirma que, al haberse dejado sin efecto la formalización, ampliaciones, acusación y actos posteriores, el proceso habría retornado a una fase preliminar pura en la que solo Fiscalía podía decidir si archivar o continuar. Tal



lectura desconoce dos datos decisivos; en tanto en cuanto, “la causa ya estaba judicializada por formalización y ampliaciones comunicadas al juez, y **la sentencia constitucional no remitió el caso a Fiscalía, sino al Juzgado**”.

Incluso si se aceptara dialécticamente que los actos ordinarios perdieron eficacia, ello no elimina la competencia de ejecución constitucional; dado que, la competencia ordinaria describe el cauce regular del proceso penal; la competencia constitucional de ejecución surge cuando el Tribunal Constitucional ordena a un juez concreto ejecutar una decisión restitutoria. Esa competencia no es inventada por el juez ni depende de la supervivencia formal de una etapa procesal, **nace del mandato constitucional de cumplimiento**.

Así las cosas, el retorno automático de actuados a la Fiscalía solo sería admisible si la sentencia hubiera detectado un vicio formal subsanable y hubiera ordenado una nueva evaluación fiscal. Pero aquí el vicio fue material: legalidad penal, tipicidad, irretroactividad desfavorable, delimitación del origen ilícito y plazo razonable; ergo, **cuando el defecto compromete la viabilidad constitucional de la imputación**, la solución no es retrotraer para volver a acusar, sino **cerrar lo constitucionalmente inviable**.

6.3. Agravio sobre invasión de la autonomía fiscal

Sabido es que, la autonomía del Ministerio Público y la titularidad de la acción penal son garantías institucionales del sistema acusatorio; pero estas no son potestades absolutas ni se ejercen por encima de la Constitución. La autonomía fiscal opera dentro del marco de legalidad constitucional, de la cosa juzgada constitucional y del control judicial de la acusación; en tal situación, no puede usarse como herramienta para diferir o neutralizar una sentencia estimatoria de hábeas corpus.

Asimismo, fluye de autos que la Resolución N. 03 no aparece sustituyendo al fiscal en el diseño de una acusación, ni decidió formular una teoría del caso; lo que hizo fue “cerrar”, mediante sobreseimiento, una concreta matriz de persecución penal que el Tribunal Constitucional consideró carente de sustento constitucional. En ese punto, el juez no aparece invadiendo la acción penal; sino, ejerciendo control jurisdiccional de clausura, frente a una imputación que ya no podía continuar produciendo efectos.



Si aceptamos que el fiscal, puede recibir nuevamente la causa para decidir si reconstruye o reetiqueta la misma imputación, **la sentencia constitucional quedaría sometida a la voluntad del órgano persecutor**. Ello invertiría la jerarquía constitucional: ya no sería el Ministerio Público quien actúa dentro de la Constitución, sino la Constitución la que quedaría condicionada por la conveniencia fiscal.

6.4. Agravio relacionado con un “indebido” dictado de sobreseimiento

El Ministerio Público también cuestiona que el juez sea, quien haya “dictado el sobreseimiento”. Sin embargo, en un proceso judicializado, el sobreseimiento es la forma procesal ordinaria de cierre cuando el hecho no es típico, la acción penal no puede continuar o no existe posibilidad razonable de sostener válidamente el enjuiciamiento. No obstante, y para el caso concreto no estamos frente a las causales y supuestos específicos regulados por el artículo 344 inciso 2 del CPP (clásico pedido de parte o del propio Fiscal); sino frente a una singular y excepcional forma de extinción por mandato expreso de un órgano constitucional autónomo en ejercicio de sus funciones; es decir, no estamos ante una valoración autónoma del juez sobre la prueba, sino ante una sentencia constitucional firme que privó de viabilidad jurídica a la imputación.

Nótese que para nuestro ordenamiento procesal penal ordinario, el archivo fiscal preliminar no produce los mismos efectos reparadores que el auto judicial de sobreseimiento; ni garantiza del mismo modo cosa juzgada, levantamiento de medidas y cierre de la incertidumbre procesal en una causa ya sometida a control judicial. Por esa razón, la ejecución eficaz de la sentencia constitucional, exigía un acto jurisdiccional de clausura, no una remisión administrativa al mismo órgano persecutor cuya actuación había sido comprendida por la declaración de ineficacia.

Por consiguiente; la fórmula procesal correcta era que el Tribunal Constitucional no dictara el auto de sobreseimiento (como así lo hizo), pero sus fundamentos, hacían inevitable que el juez penal adoptara el acto procesal compatible con la tutela concedida; así, la jurisdicción ordinaria no podía dejar la reparación en suspenso.

6.5. Agravio sobre una supuesta “afectación del principio acusatorio”

De lo examinado y secuela del procedimiento materia de grado no se advierte afectación al principio acusatorio y esto es simple puede colegirse de lo siguiente:



El juez no aparece formulando imputación, no acusó, no incorporó nuevos hechos ni sustituyó al Ministerio Público en la persecución penal; lo que hizo, fue impedir que una imputación constitucionalmente inválida, continuara su trámite hacia juicio. Debemos recordar que es precisamente en la etapa intermedia, donde el juez de investigación preparatoria tiene una función de filtro y garantía: no puede enviar a juicio una acusación que carece de base constitucional.

De la misma manera; el principio acusatorio, garantiza la separación entre acusar y juzgar, pero **no convierte la acusación fiscal en inmune al control constitucional**. En tal supuesto, es la fiscalía quien decide acusar o no y el juez, quien resulta ser el operador que controla si esa acusación puede generar válidamente un juicio. Ahí es que, cuando estamos ante una acusación sostenida en una matriz que el Tribunal Constitucional dejó sin efecto, **el juez no puede actuar como simple órgano de trámite**.

Bajo esta línea de hechos, incluso, la Resolución N. 03 preservó el principio acusatorio en los extremos no clausurados (*devolvió lo subsistente para nuevo pronunciamiento fiscal depurado*). Por tanto, no anuló la competencia fiscal; la confinó a aquello que, **no depende de la matriz** constitucionalmente archivada.

6.6. Agravio sobre la “remisión” íntegra a Fiscalía

Se cuestiona la solución adoptada por el juez, sin considerar que ésta fue la más proporcional y arreglada a derecho; cerró lo constitucionalmente clausurado y dejó lo no clausurado para pronunciamiento fiscal depurado. Como vemos esta técnica evita la impunidad formal de hechos verdaderamente autónomos, pero impide que los delitos residuales sean utilizados como sustitutos funcionales del lavado y de la organización criminal ya sobreseídos. Por ello, la remisión íntegra no representaba una alternativa más respetuosa del sistema acusatorio (es una vía de ineficacia). El efecto útil de la sentencia constitucional exigía cierre judicial en lo invalidado y reserva fiscal únicamente en lo autónomo.

Ahora bien, la remisión íntegra del caso a la Fiscalía genera un trilema incompatible con la tutela efectiva: **i)** Si la Fiscalía archivaba el asunto, la nulidad de la Resolución N. 03 sería inútil y meramente ritual. **ii)** Si Fiscalía reformulaba la misma imputación bajo “otro verbo típico”, la ejecución sería inconstitucional por reintroducir la misma fuente originaria ya clausurada y **iii)** Si la Fiscalía prolongaba nuevas actuaciones, se agrava el plazo razonable que la sentencia constitucional,



precisamente buscó reparar. Por tal razón, resultó más eficaz, cerrar lo constitucionalmente clausurado por el Tribunal Constitucional.

6.7. Agravio sobre el alcance de la sentencia constitucional respecto de actos fiscales.

Aunque la demanda de hábeas corpus se dirigió inicialmente contra decisiones judiciales, el objeto de la lesión constitucional comprendió la persecución penal en su conjunto y las actuaciones fiscales que daban soporte a la imputación (la pretensión constitucional inicial no fue dirigida contra el Ministerio Público). El Tribunal Constitucional no se limitó a anular un auto judicial; sino que, también dejó sin efecto todos los actos precedentes del presupuesto factico común de ilicitud, incluida la acusación fiscal de 2 de julio de 2025.

En consecuencia, no es válido sostener que la Fiscalía quedaba completamente ajena al efecto restitutorio (*la sentencia alcanzó los actos fiscales en la medida necesaria para reparar la lesión*). Un habeas corpus – como el sub examine - que advierte una afectación material de legalidad y plazo razonable, **no puede limitarse** a borrar resoluciones judiciales y **permitir que el mismo soporte fiscal continúe intacto**.

6.8. En cuanto al agravio relacionado con la supuesta posibilidad de “nueva imputación” por otra modalidad de lavado.

Si bien el Ministerio Público puede formular nuevas imputaciones; estas resultan amparables solo cuando se trate de hechos nuevos, fuentes autónomas o bases fácticas **no comprendidas por la sentencia constitucional**; lo que no puede hacer, es **“re etiquetar” el mismo hecho con otra modalidad típica**. Aquí, la sentencia constitucional ordenó mirar los hechos atribuidos, no el rótulo de la modalidad de lavado. Si el hecho sigue siendo captación, recepción, recolección, depósito, simulación, transferencia o justificación de fondos de campaña provenientes de la misma imputación empresarial-partidaria, **el solo cambio del verbo no salva la persecución**.

Para la comunidad jurídica nacional y postura adoptada por esta dependencia judicial; es sabido que el derecho penal juzga hechos y fuentes, no fórmulas nominales. Por tanto, la prohibición del reetiquetado es indispensable para evitar una “ejecución aparente” o inmaterial.



SETIMO. De la respuesta a los agravios de la procuraduría pública del estado.

7.1. Agravio sobre limitación subjetiva de la sentencia constitucional

La Procuraduría sostiene que la sentencia de hábeas corpus solo podía beneficiar a Keiko Sofía Fujimori Higuchi, por ser la favorecida principal del proceso constitucional. Este argumento parte de una confusión entre efecto erga omnes y efecto inter comunis; la procuraduría debió advertir que la Resolución N. 03 no convirtió el hábeas corpus en una sentencia general para “todos los ciudadanos”; extendió sus efectos a quienes, **dentro del mismo proceso penal**, se encontraban en igual situación jurídica respecto del mismo hecho fuente.

Como quiera que la razón decisoria del Tribunal Constitucional NO fue personalísima, esta no descansó en una condición privada de Keiko Fujimori, sino en aspectos objetivos; legalidad de la modalidad atribuida, temporalidad de la ley penal, falta de delimitación suficiente del origen ilícito, insuficiencia de la imputación de conocimiento, cuestionamiento del pitufeo como base penal y plazo razonable (*estos elementos no pertenecen solo a una persona; pertenecen a la estructura de la imputación*). Por ello, **si otros coprocesados aparecen como ejecutores, aportantes, depositantes, captadores, firmantes, contadores o colaboradores del mismo núcleo factico–imputativo común, sería contrario a igualdad y coherencia constitucional mantenerlos procesados por el mismo hecho base que ya no puede sostenerse frente a la supuesta líder de la organización.**

7.2. Agravio sobre verbos rectores y conductas distintas.

La Procuraduría enumera verbos distintos; como el convertir, transferir, ocultar, simular, depositar, bancarizar, presentar información falsa, prestar nombre, usar cuentas o instrumentalizar empresas. Pero **la pluralidad de verbos no prueba pluralidad de fuentes**; en lavado de activos, la autonomía de cada conducta no se determina por el verbo aislado, sino por la existencia de un activo de origen ilícito y una fuente mínimamente delimitada.

Como es sabido, en la imputación fiscal, todos esos verbos operan como fases de una misma secuencia (*el dinero habría sido captado de empresarios o fuentes corporativas; luego habría sido recibido por operadores financieros; después depositado, fraccionado o simulado mediante aportantes; posteriormente*



registrado o rendido ante ONPE; y finalmente justificado a través de actos contables, políticos, legales o patrimoniales). Esa diversidad funcional confirma la unidad del hecho matriz y no su ruptura; la sentencia constitucional ordena atender al hecho atribuido por encima del rótulo, si el hecho atribuido sigue siendo la canalización de fondos de campaña de presunto origen ilícito, la diferencia de verbo no puede servir para revivir la persecución contra sujetos periféricos.

7.3. Agravio sobre la autonomía del delito de lavado de activos

La Sala reconoce que el lavado de activos es un delito autónomo: no requiere sentencia condenatoria previa por delito fuente ni identidad procesal absoluta con el hecho precedente. Sin embargo, autonomía no significa ausencia de fuente. Tampoco significa libertad para imputar lavado sin delimitación mínima del origen ilícito, sin legalidad temporal, sin tipicidad vigente y sin conocimiento o deber de presumir razonablemente dicho origen.³ La autonomía del lavado opera frente a la necesidad de una condena previa, no frente a la Constitución.

Si el Tribunal Constitucional concluyó que la matriz de origen ilícito y su subsunción típica presentaban problemas constitucionales, no puede oponerse la autonomía del lavado como si fuera una cláusula de inmunidad frente al control constitucional. El argumento de la Procuraduría **confunde independencia procesal con autosuficiencia dogmática**. El lavado puede ser autónomo respecto del proceso por delito fuente, pero no puede ser autónomo respecto de sus elementos típicos (activo ilícito, acto de lavado, conocimiento y fuente mínimamente individualizada).

7.4. Agravio sobre el interés del Estado

Es bien sabido que la defensa de los intereses del Estado es legítima y necesaria; sin embargo, el interés público no se identifica con la continuación de cualquier persecución penal, menos aun cuando la persecución ha sido declarada incompatible con derechos fundamentales. El Estado también tiene interés en que los procesos penales respeten legalidad, plazo razonable, tipicidad y cosa juzgada constitucional; por ello, la Procuraduría debe identificar un agravio útil, concreto y compatible con la sentencia constitucional, no basta “invocar de modo abstracto” la reparación civil o el interés patrimonial del Estado. Si el objeto penal por lavado y

³ Véase Recurso de Casación N.º 2921-2022/TACNA de la Sala Penal Permanente (PONENTE: CESAR SAN MARTIN CASTRO), 23 de junio de 2025



organización criminal queda constitucionalmente clausurado, la reparación civil derivada de ese objeto no puede usarse como pretexto para reactivar la persecución penal clausurada.

En resumen, debe considerarse que la resolución deja a salvo que hechos verdaderamente autónomos puedan ser evaluados por Fiscalía. Por tanto, el interés del Estado no queda indefenso; empero, queda **constitucionalmente delimitado**.

7.5. Agravio sobre afectación de cosa juzgada y seguridad jurídica

La Procuraduría sostiene que extender los efectos del hábeas corpus afectaría la cosa juzgada porque el TC no nombró a todos los procesados. Al respecto debemos señalar que, esta objeción invierte el problema; lo que comprometería la cosa juzgada constitucional sería permitir que la misma matriz imputativa continúe contra coprocesados cuya conducta depende del mismo hecho fuente y de la misma razón constitucional de cierre.

Por otro lado, la cosa juzgada constitucional no se agota en la parte resolutive leída de modo aislado. También **vincula la ratio decidendi necesaria** para comprender por qué la persecución fue considerada inválida; si esa ratio es objetiva y común, su aplicación coherente a coprocesados en igual situación fortalece, y no debilita, la seguridad jurídica (*el archivo no aparece impuesto por alguna Judicatura constitucional como algún equivalente autónomo de absolución, sino, es el órgano penal quien debió el asunto dentro del marco legal y democrático frente a un proceso penal vulneratorio de derechos fundamentales y respecto del cual, mediante mandato de instancia última el supremo intérprete constitucional dejó agotada toda interpretación dogmática alternativa*).

7.6. Sobre el agravio referido a personas no individualizadas por el Tribunal Constitucional

Para dilucidar este agravio es necesario reiterar que la falta de mención nominal de todos los coprocesados no impide la extensión cuando la imputación de cada uno se anuda al mismo hecho matriz; la individualización necesaria para la ejecución no la hizo el Tribunal Constitucional, porque el proceso constitucional tuvo una beneficiaria directa; **la debe hacer el juez de ejecución**, contrastando si cada



coprocesado comparte o no la misma fuente, la misma imputación de organización y la misma razón de legalidad/tipicidad.

En este caso, la Resolución N. 03 y la matriz individualizada cumplen precisamente esa función (*no extienden por listado automático, sino por examen de dependencia*). Donde hay dependencia estructural, procede extensión; donde hay autonomía real, puede subsistir pronunciamiento fiscal. Esa técnica es más garantista que la tesis de la Procuraduría, que pretende conservar indiscriminadamente una abstracta pero lesiva persecución pese a la unidad de matriz.

7.7. Agravio sobre los delitos residuales

Sobre este agravio, la Procuraduría podría sostener que delitos como falsa declaración, falsedad genérica u obstrucción justifican mantener viva la causa. La respuesta al agravio es simple; esos extremos solo pueden continuar si se formulan como hechos autónomos, con tipicidad propia y sin dependencia de la matriz de lavado y organización criminal sobreseída; ***“lo residual no puede convertirse en vía indirecta para reconstruir lo archivado”***; así, la Resolución N. 03 no clausuró por arrastre todos los extremos, sino devolvió lo subsistente para un nuevo pronunciamiento fiscal; esa solución preserva la pretensión estatal cuando exista base autónoma y evita que los delitos residuales sirvan como sustitutos funcionales del lavado clausurado.

7.8. Agravio sobre la reparación civil

Sobre esto, resulta necesario aclarar que la reparación civil no puede sostener la continuación de un objeto penal constitucionalmente inválido; si existen pretensiones civiles derivadas de hechos autónomos, deberán plantearse por la vía y en el marco que corresponda. Pero la pretensión resarcitoria no convierte en viable una imputación penal que carece de fuente constitucionalmente válida. Por tanto, la decisión de sobreseimiento no desconoce la tutela de intereses estatales; solo impide que la persecución penal se mantenga como soporte artificial de una pretensión que debe tener base fáctica y jurídica autónoma.

OOCTAVO. Sobre la respuesta al recurso de Mark Vito Villanella y MVV bienes Raíces s.a.c.

8.1. El agravio central de Mark Vito/MVV



La defensa sostiene que el juzgado realizó una diferenciación artificial al dejar subsistente la imputación contra Mark Vito y MVV. Según su agravio, la propia tesis fiscal vincula ese extremo con la imputación atribuida a Keiko Fujimori y Fuerza Popular: comparten marco temporal, delito fuente, estructura organizacional, finalidad de lavado y matriz de fondos empresariales. Este agravio debe ser estimado.

La resolución apelada consideró que el extremo de Mark Vito tenía un tamiz distinto: adquisición de inmuebles, operaciones de corretaje, falta de correspondencia patrimonial e instrumentalización societaria. Sin embargo, esa diferencia describe el destino final atribuido al dinero, no su fuente. En lavado de activos, lo que define la autonomía del tramo no es el destino patrimonial, sino la existencia de un activo de origen ilícito independiente y de una fuente penal propia.

8.2. A Mark Vito se le atribuye haber recolectado US\$ 160,000 en Sudamericana de Fibras los días 10 y 12 de noviembre de 2015, haber adquirido inmuebles con dinero supuestamente ilícito y haber instrumentalizado MVV Bienes Raíces para justificar ingresos mediante comisiones de corretaje. Pero la imputación fiscal conecta esos hechos con Rassmuss/Sudamericana, Keiko Fujimori, Fuerza Popular, campañas electorales y presunta organización criminal (la fuente atribuida a Mark Vito no es autónoma).

Como ya fue postulado, no se logra identificar una organización diferente ni una fuente ilícita separada; el extremo inmobiliario no tiene vida propia, sino, depende de la hipótesis de que parte de la misma bolsa de activos captada por la organización se habría destinado a fines patrimoniales (*la diferencia de uso - campaña o inmuebles- no elimina la identidad de origen*).

8.3. Por otro lado; la sola adquisición de inmuebles no crea el delito fuente; esta adquisición puede constituir, en abstracto, acto de conversión. Pero la sola conversión no se sostiene sin un activo de procedencia ilícita; y si la ilicitud de ese activo se obtiene exclusivamente de la misma fuente originaria Rassmuss/Sudamericana-Fuerza Popular-Keiko-campañas (constitucionalmente neutralizada), la compra de inmuebles no podría crear una fuente penal nueva. Como vemos la Fiscalía no puede convertir el destino del dinero en sustituto de su origen.



El derecho penal no sanciona la adquisición patrimonial por sí sola; sanciona la conversión de activos de procedencia ilícita, cuando dicha procedencia está jurídicamente delimitada y puede ser atribuida con conocimiento o deber de presumir (esa condición no aparece de modo autónomo en el extremo Mark Vito/MVV).

8.4. De otro lado, respecto de MVV Bienes Raíces debe señalarse que esta representa una imputación accesorio (*MVV Bienes Raíces S.A.C. aparece como instrumento funcional de la imputación contra Mark Vito, no como fuente autónoma de criminalidad*). La Fiscalía sostiene que la empresa habría servido para aparentar ingresos por corretaje y justificar movimientos patrimoniales; pero esos movimientos se explican, en la acusación, **por dinero que provendría de la misma organización y de la misma línea Rassmuss/Sudamericana**. Ergo, si se archiva el extremo personal por falta de fuente autónoma, también debe archivers el extremo de la persona jurídica (la responsabilidad de MVV no puede sobrevivir como cascarón formal cuando su imputación depende funcionalmente de la fuente atribuida a Mark Vito y esta, a su vez, depende del mismo núcleo factico-imputativo de la persecución penal constitucionalmente clausurada).

8.5. Finalmente debe señalarse que la imputación también se apoya en vínculos familiares, comerciales, amicales o políticos: relación con Keiko Fujimori, contratos con personas del entorno, cercanía con Fuerza Popular y coincidencia con campañas electorales. Tales datos pueden tener valor contextual, pero no sustituyen la fuente ilícita autónoma, el acto típico vigente, el conocimiento del origen ilícito ni la imputación necesaria (*la fuente atribuida a Mark Vito no es autónoma*). Dado que, la sospecha por cercanía no es equivalente de tipicidad, y mantener el caso contra Mark Vito por su relación con Keiko o por la existencia de vínculos comerciales con personas del entorno, implicaría desplazar el estándar penal desde el hecho imputado hacia la contaminación por relaciones personales (*esta forma de imputación es incompatible con legalidad y culpabilidad por el hecho*).

8.6. Por tales motivaciones, el recurso de Mark Vito Villanella y MVV Bienes Raíces S.A.C. debe declararse fundado; ante tal situación, corresponde revocar el extremo que declaró subsistente la imputación por lavado de activos y, reformándolo, declarar su sobreseimiento definitivo. La razón no es absolución probatoria ni



declaración de inocencia, sino imposibilidad constitucional de mantener un tramo dependiente de la misma fuente y hecho nuclear ya clausurados. Además, la decisión también evita una incoherencia sistémica (no puede archiversse la matriz principal de recepción/captación de activos y mantener vivo un supuesto tramo patrimonial que solo se explica por esa misma hipótesis fiscal común de procedencia ilícita de fondos). Máxime si la ejecución constitucional debe ser coherente, no parcial ni fragmentaria.

NOVENO. Sobre los extremos subsistentes y la prohibición del re etiquetado

La decisión y postura adoptada en esta resolución, no impiden que el Ministerio Público emita nuevo pronunciamiento sobre hechos verdaderamente autónomos no comprendidos por la clausura constitucional. Sin embargo, esos extremos deben tener autonomía fáctica, típica y probatoria; es decir, no pueden sostenerse sobre la misma fuente de lavado, la misma organización criminal, los mismos aportes empresariales o la misma justificación partidaria que fueron neutralizados por la Sentencia 185/2025 del Tribunal Constitucional.

Asimismo, la prohibición de reetiquetado arriba enunciado; opera como una regla de garantía; dado que el Ministerio Público no puede sustituir la etiqueta de lavado por una modalidad distinta, o utilizar delitos residuales como falsa declaración o falsedad genérica, si con ello pretende reintroducir el hecho base de origen ilícito y aportes de campaña (*lo subsistente debe ser “realmente subsistente”, no una reconstrucción indirecta de lo archivado*).

En dicho pronunciamiento fiscal deberá evaluar -además- la vigencia de la acción penal y la eventual prescripción, de corresponder según el caso y cuyo debate y dilucidación no corresponde en esta instancia y dependencia); a. Lo sobreseído por clausura constitucional no requiere declaración adicional de prescripción; lo no comprendido por dicha clausura solo puede continuar con objeto procesal definido, imputación autónoma y contradictorio suficiente.

Habiéndose asumido esta competencia judicial de ejecución extraordinaria; resulta necesario, considerar la existencia de determinadas reglas doctrinales, derivadas y acaecidas materialmente en el caso específico y particular:

Primera regla: La competencia ordinaria del juez penal no es una cláusula cerrada frente a un mandato constitucional expreso; cuando el Tribunal Constitucional



ordena a un juez concreto resolver la situación jurídica, surge una competencia constitucional de ejecución que debe ser cumplida con efecto útil.

Segunda regla: La jurisdicción penal ordinaria no puede revisar, corregir ni restringir la ratio decidendi de una sentencia firme del Tribunal Constitucional. Si el fiscal superior afirma que no cuestiona la sentencia sino la competencia del juez, la Sala debe impedir que el debate se desplace encubiertamente hacia la revisión del fallo constitucional.

Tercera regla: El sobreseimiento definitivo es el medio procesal idóneo cuando la sentencia constitucional declara la inviabilidad material de la imputación por legalidad, tipicidad, irretroactividad y plazo razonable.

Cuarta regla: La autonomía del Ministerio Público es un tipo de autonomía funcional dentro del marco constitucional, ley Orgánica y leyes de la materia; mas no, una autarquía persecutoria frente a la cosa juzgada constitucional.

Quinta regla: La defensa del interés estatal por la Procuraduría no puede legitimar la continuación de una persecución penal constitucionalmente clausurada.

Sexta regla: La diferencia de verbos rectores no rompe la unidad constitucional del hecho, si todos se proyectan sobre el mismo activo, la misma fuente y la misma finalidad de justificación.

Séptima regla: La imputación contra Mark Vito y MVV no puede subsistir por el destino inmobiliario del dinero, si el origen ilícito invocado depende de la misma hipótesis fiscal común de procedencia ilícita de fondos Rassmuss/Sudamericana-Fuerza Popular-Keiko-campañas.

III. DECISION

POR CUYAS MOTIVACIONES PRECEDENTES, LOS INTEGRANTES DE LA SEGUNDA SALA PENAL DE APELACIONES NACIONAL, ADMINISTRANDO JUSTICIA A NOMBRE DE LA NACIÓN; RESUELVEN:

1. Declarar **INFUNDADOS** los recursos de apelación interpuestos por el Ministerio Público y por la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Lavado de Activos contra la Resolución N. 03, de fecha 13 de enero de 2026.



2. Declarar **FUNDADO** el recurso de apelación interpuesto por la defensa técnica de Mark Vito Villanella y MVV Bienes Raíces S.A.C.
3. Por consiguiente; **CONFIRMAR** la Resolución N. 03 en cuanto ejecuta la Sentencia 185/2025 del Tribunal Constitucional y declara el sobreseimiento definitivo de Keiko Sofía Fujimori Higuchi, Fuerza Popular y los coprocesados comprendidos en el presupuesto fáctico común de ilicitud (lavado de activos y organización criminal), por identidad objetiva de razón constitucional.
4. **REVOCAR** la Resolución N. 03 en el extremo que declaró subsistente la imputación de lavado de activos contra Mark Vito Villanella y MVV Bienes Raíces S.A.C.; y, **REFORMÁNDOLA**, se declara también el **SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO** de ambos por el delito de lavado de activos, con los efectos legales correspondientes.
5. **PRECISAR** que la confirmación y reglas dispuestas impiden al Ministerio Público reactivar, reformular o introducir por vía indirecta la misma matriz fáctica y jurídica de lavado de activos y organización criminal que fue constitucionalmente clausurada por la Sentencia 185/2025.
6. **PRECISAR** que los extremos no comprendidos por la clausura constitucional solo podrán continuar si cuentan con autonomía fáctica, típica y probatoria, previo nuevo pronunciamiento fiscal debidamente motivado e incluida la evaluación de la vigencia de la acción penal y de la eventual prescripción cuando corresponda.
7. **DISPONER** la devolución de los actuados al órgano jurisdiccional de origen para la ejecución de lo resuelto, debiendo adoptarse las medidas necesarias para el levantamiento o mantenimiento del levantamiento de las medidas vinculadas a los delitos sobreseídos. Regístrese, publíquese, notifíquese y devuélvase. -

Ss.

SAHUANAY CALSÍN

SOLOGUREN ANCHANTE

CÓRDOVA PINTADO